PLIEGO DE CONDICIONES CONSULTA CONVOCATORIA PÚBLICA CON DESTINO AL MERCADO REGULADO

COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON DESTINO
AL MERCADO REGULADO DE RUITOQUE S.A. E.S.P.
PARA EL PERÍODO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2026 AL 31 DE JULIO DE 2027.

FLORIDABLANCA, OCTUBRE DE 2026

TABLA DE CONTENIDO

TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA E INFORMACIÓN A LOS PROPONENTES 3
1. OBJETO 3
1.1 RÉGIMEN JURÍDICO 3
1.2. PLAZO PARA CONSULTA DE PLIEGO DE CONDICIONES 3
1.3. CRONOGRAMA 4
2. REQUISITOS HABILITANTES 4
3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 7
3.1 NECESIDADES DE ENERGÍA 7
3.1.1. PRODUCTO No. 1 7
3.1.2. PRODUCTO No. 2 8
3.1.3. PRODUCTO No. 3 9
4. MEDIO Y FORMA DE RECEPCIÓN 11
4.1. OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES EN CONSULTA 11
4.2. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 11
4.4 PLAZO DE ENTREGA DE LAS OFERTAS. 12
4.5 VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES. 12
5. GARANTÍAS 13
5.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 13
5.2. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO 14
6. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 15
6.1. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 16
6.3. PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECLAMACIONES 17
7. EVALUACIÓN DE RESULTADOS EN AUDIENCIA PUBLICA 17
7.1 NOTIFICACIÓN DE AGENTES ASIGNADOS. 18
ANEXO No. 1 CANTIDADES DE ENERGÍA SOLICITADA EN KWh 19
ANEXO 2. PRECIOS Y CANTIDADES A OFERTAR 21
ANEXO 3. MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 23
ANEXO No. 4 MODELO PAGARÉ Y CARTA DE INSTRUCCIONES PARA RUITOQUE S.A. E.S.P. 25
ANEXO No. 5 OFERTA MERCANTIL DE SUMINISTRO DE ENERGÍA Y POTENCIA ELÉCTRICA 27

TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA E INFORMACIÓN A LOS PROPONENTES

1. OBJETO

RUITOQUE S.A. E.S.P. en adelante **RUITOQUE** está interesado en recibir ofertas por parte de todas las empresas comercializadoras, generadoras y otros agentes interesados en desarrollar nuevos proyectos de generación, para el suministro de energía eléctrica durante el período comprendido entre el **17 de diciembre de 2026 al 31 de julio de 2027** para abastecer la demanda de energía de su mercado regulado, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en la Resolución CREG 130 de 2019 y 101 033 de 2023, así como lo dispuesto en la Resolución CREG 101 117 de 2026 respecto de su régimen de transición, en la medida en que resulte aplicable a la presente convocatoria, o aquellas que las modifiquen o sustituyan.

RUITOQUE podrá contratar la energía objeto de estos términos con uno o varios proponentes, hasta el monto indicado en la Oferta reserva entregada al ASIC.

Será responsabilidad del oferente que resulte adjudicado cumplir con todas las condiciones, requisitos técnicos y legales requeridos por la autoridad competente para celebrar y ejecutar el negocio jurídico subyacente a la Oferta Mercantil de suministro de energía.

1.1 RÉGIMEN JURÍDICO

El (Los) negocio(s) jurídico(s) subyacente(s) a la Oferta Mercantil(s) que surja(n) como resultado de la adjudicación de la presente convocatoria se regirá(n), en lo especial, por lo establecido en la presente convocatoria, y en lo general, por las normas del Derecho Privado y las resoluciones vigentes expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG.

1.2. PLAZO PARA CONSULTA DE PLIEGO DE CONDICIONES

Los pliegos de condiciones estarán disponibles para consulta en la página del SICEP www.sicep.xm.com.co a partir del día 22 de octubre de 2026. Todos los agentes que se encuentren interesados podrán presentar sus solicitudes de aclaración a los pliegos de condiciones hasta las 18:00 horas del 28 de octubre de 2026. Todas las aclaraciones deberán ser remitidas al correo electrónico kmunoz@ruitoqueenergia.com marcando el asunto del correo como convocatoria CP-RTQC2026-003.

Sí producto de los comentarios o aclaraciones recibidas de los interesados, **RUITOQUE** considera necesario modificar los pliegos de condiciones o realizar adendas, estas se publicarán en la página del SICEP www.sicep.xm.com.co; además se les informará a todos los oferentes interesados en la misma fecha de publicación de las adendas que los pliegos fueron modificados y que se encuentran disponibles en la página web.

Surtido el proceso anteriormente descrito, los Pliegos de condiciones definitivos, estarán disponibles a partir del 04 de noviembre de 2026. Los pliegos de condiciones definitivos no serán sujetos a modificaciones posteriores a su publicación.

Todas las solicitudes relacionadas con la presente convocatoria deberán ser dirigidas a nombre de Javier Leonardo Camacho Ariza, Gerente General de **RUITOQUE**.

El empleado responsable de la convocatoria es: Kelly Johana Muñoz Novoa, Profesional Mercado de Energía Mayorista, Celular 3006005134 kmunoz@ruitoqueenergia.com

1.3.CRONOGRAMA

La convocatoria se regirá de acuerdo con los tiempos establecidos en el siguiente cronograma, los cuales podrán ser ajustados de acuerdo con los tiempos establecidos en SICEP y teniendo en cuenta lo establecido a continuación:

Fecha	Descripción
22 de octubre de 2026	Aviso de la convocatoria.
22 de octubre de 2026	Publicación en el SICEP del Pliego de Condiciones para consulta.
28 de octubre de 2026	Plazo para presentar observaciones al pliego de condiciones en consulta.
04 de noviembre de 2026	Publicación Pliego de Condiciones definitivo
19 de noviembre de 2026 a las 18:00 horas	**Entrega de la Oferta Reserva**
19 de noviembre de 2026 a las 18:00 horas	Plazo máximo para entrega de ofertas y requisitos habilitantes
26 de noviembre de 2026 a las 18:00 horas	Subsanación de requisitos habilitantes
30 de noviembre de 2026 a las 18:00 horas	Verificación de requisitos habilitantes
02 de diciembre de 2026 a las 16:00 horas	**Evaluación de ofertas en audiencia pública**
22 de diciembre de 2026	Plazo máximo para la formalización del contrato.
4 días despues de la formalización de la oferta mercantil	Plazo máximo para registro del contrato ante el ASIC

2. REQUISITOS HABILITANTES

RUITOQUE otorgará un plazo no menor a 10 días hábiles para la preparación de los requisitos habilitantes y las ofertas, los cuales empezarán a contarse a partir de la fecha de publicación de los Pliegos de Condiciones Definitivos.

Los agentes interesados deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Resolución CREG 130 de 2019 y 101 033 de 2023, así como las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, así como los siguientes requisitos habilitantes:

1. Carta de presentación de la oferta firmada por el representante legal o por el apoderado del proponente. Ver anexo 3 Modelo carta de presentación.

2. Certificado de existencia y representación legal con fecha no superior a 30 días o el documento pertinente que de acuerdo con la naturaleza jurídica del proponente.

3. Registro Único Tributario – RUT.

4. En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, las respectivas autorizaciones de los órganos competentes para efectos de presentar la propuesta, formalizar el negocio jurídico subyacente a la Oferta Mercantil y todos relacionadas directa o indirectamente con la presente convocatoria.

5. Garantía de seriedad de la oferta conforme a lo establecido en el numeral 5.1 de este documento. Esta garantía, además de ser cargada en el SICEP, deberá ser enviada por medio electrónico al buzón: kmunoz@ruitoqueenergia.com con plazo máximo el día 19 de noviembre de 2026 a las 18:00 horas.

6. Certificado expedido por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales – ASIC., en el cual conste su registro como agente activo del Mercado Mayorista (Generador y/o Comercializador), así como paz y salvo por todo concepto, con fecha de expedición no mayor a un mes.

7. Poder de Representación autenticado ante Notario, en donde constará expresamente los términos de la representación, su alcance y la facultad para obligarlo, en caso de que el oferente participe por conducto de un apoderado.

8. Certificado expedido por la Unidad de Planeación Minero-Energética - UPME de inscripción si el proponente tiene proyectos de generación registrados ante esta entidad y que hayan terminado el estudio de factibilidad técnica y financiera de cada uno de los proyectos considerados en su propuesta a la fecha de vencimiento del plazo de presentación de las propuestas.

PARAGRAFO 1: DE LAS PERSONAS QUE NO CALIFICAN PARA PRESENTAR PROPUESTA

No podrán presentar propuesta por sí o por interpuesta persona las empresas que tengan con respecto a **RUITOQUE** las siguientes limitaciones:

1. Quienes hayan incumplido contrato(s) u ofertas mercantiles.
2. Se encuentra en proceso de liquidación o causa de disolución, de acuerdo con las normas que regulan la materia.
3. No se encuentren registradas ante el ASIC al momento de presentación de la propuesta.

En la propuesta el Agente deberá manifestar expresamente que no se encuentra incurso en ninguna de las limitaciones antes señaladas. No obstante, dicha declaración no lo eximirá de las responsabilidades a que haya lugar en el evento de comprobarse la existencia de alguna limitación.

ACREDITACIÓN EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Los Proponentes que sean personas jurídicas de derecho privado, deberán acreditar su existencia y representación mediante el certificado de existencia y representación expedido por la respectiva Cámara de Comercio. Dicho certificado deberá tener una antigüedad no superior a 30 días, a la fecha de cierre de la contratación.

Si el representante legal que firma la propuesta requiere de alguna habilitación especial, por ejemplo, de autorización previa de la Asamblea de Accionistas o Junta Directiva para extender Ofertas Mercantiles de determinada cuantía, deberá presentar la autorización. **RUITOQUE** podrá exigir, al momento de aceptación de la oferta, la actualización de dicho documento.

Si el Proponente concurre por conducto de apoderado, debe anexar el documento mediante el cual ha conferido la representación a su apoderado, en el cual constarán expresamente los términos, el alcance de la representación y la facultad para obligarlo, en el cual deben constar expresamente los términos, el alcance de la representación y la facultad para obligarlo.

CERTIFICADOS PARA AGENTES GENERADORES Y COMERCIALIZADORES

Todos los nuevos generadores y los agentes económicos interesados en desarrollar proyectos de generación, que presenten ofertas de suministro bajo este Pliego de Condiciones, deben adjuntar un certificado de la UPME sobre la inscripción del proyecto, que contenga la información suministrada por quien lo inscribe, acerca de la fecha de entrada en operación y la capacidad de generación de cada uno de los proyectos considerados en su oferta, proyectos estos que deben tener su estudio de factibilidad técnica y financiera terminado a la fecha de cierre de esta Convocatoria. Igualmente deben entregar información general adicional sobre dichos proyectos.

Del mismo modo, los Proponentes que participen en esta Convocatoria Pública deberán presentar el documento correspondiente expedido por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales – ASIC-, en el cual conste que está inscrito como agente del Mercado de Energía Mayorista y que al momento de la presentación de la oferta se encuentra a, paz y salvo por todas las transacciones en la bolsa de energía incluyendo STN y STR, y que no está incurso en procesos de limitación de suministro de acuerdo con las Resoluciones CREG 116 de 1998, CREG 001 de 2003, CREG 063 de 2003 y CREG 156 de 2011 o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan. Esta certificación deberá tener máximo 30 días de expedición al momento de la apertura de las ofertas.

Dicha certificación podrá ser solicitada nuevamente por **RUTIOQUE** para la aceptación de las ofertas.

Los oferentes que cumplan con todos los Requisitos Habilitantes expuestos en estos pliegos podrán considerarse proponentes elegibles.

Si **RUITOQUE** encuentra un error u observación sobre el contenido de los documentos relacionados en los numerales **REQUISITOS HABILITANTES**, le solicitará al oferente la corrección, aclaración y complementación, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de entrega de las ofertas, siendo el plazo máximo el 26 de noviembre de 2026 hasta las 18:00 horas. Si el oferente no atiende esta solicitud dentro del plazo antes señalado, la oferta no será tenida en cuenta.

En caso de que **RUITOQUE** no solicite aclaraciones y/o subsanaciones dado que todos los requisitos habilitantes solicitados cumplieron a cabalidad con lo descrito en los Pliegos de Condiciones, o las aclaraciones, correcciones y complementaciones que se presenten se subsanan en el período estipulado en la Resolución CREG 130 de 2019 y 101 033 de 2023 o aquellas que las modifiquen o sustituyan, se enviará al ASIC el listado de los oferentes habilitados en los términos indicados en la misma.

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

RUITOQUE está interesada en recibir ofertas por parte de todas las empresas comercializadoras, generadoras y otros agentes interesados en desarrollar nuevos proyectos de generación para la venta o suministro de energía eléctrica para el período comprendido entre el **17 de diciembre de 2026 y el 31 de julio del año 2027** con el objetivo de abastecer la demanda comercial de energía de su Mercado Regulado, en las condiciones y características que se indican a continuación:

3.1 NECESIDADES DE ENERGÍA

3.1.1. PRODUCTO No. 1

Se solicita energía para atender parte de la demanda del Mercado Regulado de **RUITOQUE** para el periodo comprendidos entre el **17 de diciembre del 2026 y el 31 de diciembre del 2026**. Las cantidades de este producto se muestran en el anexo 1 Cantidades de energía solicitada Producto 1 discriminada tipo de día, hora y mes.

RESUMEN PRODUCTO 1	
TIPO DE NEGOCIO JURÍDICO	Pague lo Contratado - Curvo
TIPO DE CARGA	24 horas, todos los días, de todos los meses del periodo a contratar, conforme se indica en los pliegos de condiciones a publicar (Oferta Curva).
VIGENCIA DEL NEGOCIO JURÍDICO	17 de diciembre al 31 de diciembre del año 2026
MERCADO DE REFERENCIA	Mercado Regulado
TAMAÑO DEL NEGOCIO JURÍDICO	2026: 8,849 MWh.
INDEXADOR	IPP oferta interna de diciembre de 2026.

GARANTIAS	**Garantía de seriedad de la oferta:** Pagaré en blanco con carta de instrucciones. **Garantía de Cumplimiento:** Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones. Vendedor: Póliza de seguros correspondiente al 3% del valor del negocio jurídico.
OTROS TERMINOS	Aplican todas las tecnologías. Todos los demás descritos en los presentes términos de referencia.

Un oferente podrá presentar más de una oferta para cada uno de los productos de la convocatoria pública, siempre que cumpla con todas las condiciones establecidas en el pliego de condiciones.

El oferente deberá indicar en su propuesta un porcentaje mensual de la energía solicitada, el cual será igual para todo el mes ofertado. La cantidad de energía ofertada se distribuirá conforme a la demanda especificada en la matriz horaria, según lo establecido en el **Anexo 1: "Curva de energía solicitada".**

No serán objeto de evaluación las ofertas cuyos precios ofertados, para cualquiera de los meses del producto solicitado, superen en más de un 3% el precio de la oferta reserva correspondiente. Las ofertas habilitadas continuarán en el proceso de evaluación y adjudicación, siempre que el precio promedio ponderado resultante para el producto no supere el precio de la oferta reserva ni la cantidad solicitada.

El proceso de adjudicación se realizará de manera individual por cada mes solicitado y solo se tendrán en cuenta las ofertas que se encuentren diligenciadas según lo dispuesto en el Anexo 2 "Precios y cantidades de energía ofertada" con el porcentaje [%] y precio [$/kWh].

Con base a las ofertas presentadas se podrán realizar adjudicaciones parciales de la energía ofertada del producto y periodo solicitado cumpliendo el precio reserva publicado por RUITOQUE.

3.1.2. PRODUCTO No. 2

Se solicita energía para atender parte de la demanda del Mercado Regulado de **RUITOQUE** para el periodo comprendidos entre el **01 de enero del 2027 y el 31 de julio del 2027**. Las cantidades de este producto se muestran en el anexo 1 Cantidades de energía solicitada Producto 2 discriminado tipo de día, hora y mes.

RESUMEN PRODUCTO 2	
TIPO DE NEGOCIO JURÍDICO	Pague lo Contratado - Curvo

TIPO DE CARGA	24 horas, todos los días, de todos los meses del periodo a contratar, conforme se indica en los pliegos de condiciones a publicar (Oferta Curva).
VIGENCIA DEL NEGOCIO JURÍDICO	01 de enero al 31 de julio del año 2027
MERCADO DE REFERENCIA	Mercado Regulado
TAMAÑO DEL NEGOCIO JURÍDICO	2027: 30,219 MWh.
INDEXADOR	IPP oferta interna de diciembre de 2026.
GARANTIAS	**Garantía de seriedad de la oferta:** Pagaré en blanco con carta de instrucciones. **Garantía de Cumplimiento:** Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones. Vendedor: Póliza de seguros correspondiente al 3% del valor del negocio jurídico.
OTROS TERMINOS	Aplican todas las tecnologías. Todos los demás descritos en los presentes términos de referencia.

Un oferente podrá presentar más de una oferta para cada uno de los productos de la convocatoria pública, siempre que cumpla con todas las condiciones establecidas en el pliego de condiciones.

El oferente deberá indicar en su propuesta un porcentaje mensual mínimo del 80% de la energía solicitada, el cual será igual en todos los meses ofertados. La cantidad de energía ofertada se distribuirá conforme a la demanda especificada en la matriz horaria, según lo establecido en el **Anexo 1: "Curva de energía solicitada".**

No serán objeto de evaluación las ofertas cuyos precios ofertados, para cualquiera de los meses del producto solicitado, superen en más de un 3% el precio de la oferta reserva correspondiente. Las ofertas habilitadas continuarán en el proceso de evaluación y adjudicación, siempre que el precio promedio ponderado resultante para el producto no supere el precio de la oferta reserva ni la cantidad solicitada.

El proceso de adjudicación se realizará de manera individual por cada mes solicitado y solo se tendrán en cuenta las ofertas que se encuentren diligenciadas según lo dispuesto en el Anexo 2 "Precios y cantidades de energía ofertada" con el porcentaje [%] y precio [$/kWh].

Con base a las ofertas presentadas se podrán realizar adjudicaciones parciales de la energía ofertada del producto y periodo solicitado cumpliendo el precio reserva publicado por RUITOQUE.

3.1.3. PRODUCTO No. 3

Se solicita energía para atender parte de la demanda del Mercado Regulado de **RUITOQUE** para el periodo comprendidos entre el **01 de enero del 2027 y el 31 de julio del 2027**. Las cantidades

de este producto se muestran en el anexo 1 Cantidades de energía solicitada Producto 4 discriminado tipo de día, hora y mes.

RESUMEN PRODUCTO 3	
TIPO DE NEGOCIO JURÍDICO	Pague lo Contratado – Plano
TIPO DE CARGA	24 horas, todos los días, de todos los meses del periodo a contratar, conforme se indica en los pliegos de condiciones a publicar (Oferta Plano).
VIGENCIA DEL NEGOCIO JURÍDICO	01 de enero al 31 de julio del año 2027
MERCADO DE REFERENCIA	Mercado Regulado
TAMAÑO DEL NEGOCIO JURÍDICO	2027: 18,387 MWh.
INDEXADOR	IPP oferta interna de diciembre de 2026.
GARANTIAS	**Garantía de seriedad de la oferta:** Pagaré en blanco con carta de instrucciones. **Garantía de Cumplimiento:** Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones. Vendedor: Póliza de seguros correspondiente al 3% del valor del negocio jurídico.
OTROS TERMINOS	Aplican todas las tecnologías. Todos los demás descritos en los presentes términos de referencia.

Un oferente podrá presentar más de una oferta para cada uno de los productos de la convocatoria pública, siempre que cumpla con todas las condiciones establecidas en el pliego de condiciones.

El oferente deberá indicar en su propuesta el porcentaje mensual de la energía solicitada para cada uno de los meses ofertados. Dichos porcentajes podrán ser diferentes entre meses y se podrán ofertar meses en 0%. La cantidad de energía ofertada se distribuirá conforme a la demanda especificada en la matriz horaria, según lo establecido en el **Anexo 1: "Curva de energía solicitada".**

No serán objeto de evaluación las ofertas cuyos precios ofertados, para cualquiera de los meses de los productos solicitados, superen en más de un 3% el precio de la oferta reserva correspondiente. Las ofertas habilitadas continuarán en el proceso de evaluación y adjudicación, siempre que el precio promedio ponderado resultante para el producto no supere el precio de la oferta reserva ni la cantidad solicitada.

El proceso de adjudicación se realizará por productos de manera individual y solo se tendrán en cuenta las ofertas que se encuentren diligenciadas según lo dispuesto en el Anexo 2 "Precios y cantidades de energía ofertada" con el porcentaje [%] y precio [$/kWh] **(El precio ofertado deberá ser el mismo para cada anualidad).**

Con base a las ofertas presentadas se podrán realizar adjudicaciones parciales de la energía ofertada del producto y periodo solicitado cumpliendo el precio reserva publicado por RUITOQUE.

4. MEDIO Y FORMA DE RECEPCIÓN

El literal m del numeral 10.3 de la Resolución CREG 130 de 2019 establece lo siguiente:

"*El ASIC es el responsable de la recepción, custodia y almacenamiento electrónico de los requisitos habilitantes, las ofertas remitidas a la convocatoria y la oferta reserva. El ASIC debe garantizar la estricta confidencialidad de esta información. Para ello debe establecer los protocolos y procedimientos necesarios para que los requisitos habilitantes, la oferta reserva y las ofertas remitidas a la convocatoria cuenten con un mecanismo de custodia que garantice su confidencialidad y su integridad desde que fueron recibidas por el ASIC y conforme con las normas de retención y gestión documental vigentes.*"

Adicionalmente, el Capítulo IV de la Resolución CREG 130 de 2019 define el Sistema Centralizado de Información de Convocatorias Públicas (SICEP) como una plataforma tecnológica para la publicidad y trazabilidad de la información sobre las convocatorias públicas para celebración de contratos para el Mercado Regulado, incluyendo resultados y establece que, su diseño, implementación y administración debe ser realizada por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC).

De acuerdo con lo anterior toda la documentación relacionada con esta convocatoria será manejada a través de la plataforma SICEP o con el comercializador, de la siguiente manera:

4.1. OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES EN CONSULTA

Las aclaraciones a los Pliegos de Condiciones de consulta deben ser enviadas al correo kmunoz@ruitoqueenergia.com, hasta el día 28 de octubre 2026 hasta las 18:00 horas.

No se aceptarán correos con aclaraciones remitidas después de esta hora, para lo cual solamente se tendrá en cuenta la hora de registro que tengan los correos antes mencionados.

4.2. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

Los oferentes deberán registrar en el SICEP por cada oferta dos (2) archivos en formato PDF y formato EXCEL marcados de la siguiente forma:

1. REQUISITOS HABILITANTES CP-RTQC2026-003 (NOMBRE DEL OFERENTE).
2. ANEXO 2 PRECIOS Y CANTIDADES A OFERTAR CP-RTQC2026-003 - (NOMBRE DEL OFERENTE) - PRODUCTO (#).

En el archivo de los requisitos habilitantes (formato PDF) se deberán incluir todos los documentos indicados en el capítulo 2 de los Pliegos de Condiciones "REQUISITOS HABILITANTES".

Si bien, según lo dispuesto en la Resolución CREG 130 de 2019 y 101 033 de 2023 o aquellas que las modifiquen o sustituyan, el ASIC es el responsable de la recepción, registro y custodia de los

requisitos habilitantes y las ofertas de cantidades y precios que los oferentes interesados carguen en el SICEP, lo concerniente al original de la Garantía de Seriedad de la oferta se recibirá con firma digital certificada y deberá ser enviada al correo electrónico kmunoz@ruitoqueenergia.com a nombre de Javier Leonardo Camacho Ariza, Gerente General, y la fecha límite para su recepción será el 19 de noviembre de 2026 hasta las 18:00 horas.

El archivo en formato excel con nombre "Anexo 2. Precios y cantidades de energía ofertada" a presentar, debe seguir el formato del excel establecido por **RUITOQUE** cargado en el SICEP.

Se reitera que el oferente deberá indicar en su propuesta un porcentaje mensual de la energía solicitada, conforme a lo establecido para el producto en el que desee participar, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo 3 "Descripción del producto" del presente pliego. La cantidad de energía ofertada se distribuirá conforme a la demanda especificada en la matriz horaria, según lo establecido en el **Anexo 1: "Curva de energía solicitada".**

No serán objeto de evaluación las ofertas cuyos precios ofertados, para cualquiera de los años de los productos solicitados, superen en más de un 3% el precio de la oferta reserva correspondiente. Las ofertas habilitadas continuarán en el proceso de evaluación y adjudicación, siempre que el precio promedio ponderado resultante para el producto no supere el precio de la oferta reserva ni la cantidad solicitada.

El proceso de adjudicación se realizará por productos de manera individual y solo se tendrán en cuenta las ofertas que se encuentren diligenciadas según lo dispuesto en el Anexo 2 "Precios y cantidades de energía ofertada" con el porcentaje [%] y precio [$/kWh].

4.3. PLAZO DE ENTREGA OFERTA RESERVA.

RUITOQUE registrará en el SICEP una Oferta Reserva para cada producto solicitado hasta las 18:00 horas del día 19 de noviembre de 2026, con las condiciones de precio ponderado anual y cantidades fijas. Las cantidades de energía fijas indicadas en la oferta reserva determinarán el tope de la demanda hasta donde **RUITOQUE** estará dispuesta a adjudicar.

Esta oferta será presentada en un archivo marcado de la siguiente forma:

OFERTA RESERVA – CP-RTQC2026-003 PRODUCTO (#)

4.4 PLAZO DE ENTREGA DE LAS OFERTAS. Las ofertas (Requisitos Habilitantes y Oferta de Cantidades y Precios) deberán ser registradas por los agentes en el SICEP, a más tardar hasta las 18:00 horas del día 19 de noviembre de 2026.

4.5 VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES. **RUITOQUE**, a partir del 19 de noviembre de 2026, se dispondrá de cinco (05) días hábiles para solicitar las aclaraciones y/o subsanaciones de los REQUISITOS HABILITANTES. El oferente tiene hasta las 18:00 horas del 26 de noviembre de 2026

para entregar respuesta a la solicitud de aclaraciones y/o subsanaciones; si el oferente dentro del plazo antes señalado no atiende la solicitud, la oferta no será tenida en cuenta.

Las ofertas de los agentes que hayan cumplido con todos los REQUISITOS HABILITANTES serán las ofertas que se tendrán en cuenta para el proceso de evaluación y asignación.

El 30 de noviembre de 2026 **RUITOQUE** informará al ASIC el listado de los agentes habilitados.

5. GARANTÍAS

5.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

PAGARÉ EN BLANCO CON CARTA DE INSTRUCCIONES:

El proponente deberá presentar, junto con la propuesta, un pagaré en blanco con su respectiva carta de instrucciones debidamente suscritos, como garantía de seriedad de la oferta, con el fin de respaldar el cumplimiento de los compromisos asumidos durante el proceso de evaluación y, en particular, la vigencia de la propuesta y la formalización del negocio jurídico en caso de resultar adjudicado.

El pagaré deberá ser suscrito por el OFERENTE y entregado a RUITOQUE S.A. E.S.P. dentro del plazo establecido para la presentación de las ofertas, conforme a las condiciones previstas en el presente pliego de condiciones. Adicionalmente esta garantía, además de ser cargada en el SICEP, el plazo máximo para la entrega será el día 19 de noviembre de 2026, en caso de no recibir la Garantía de Seriedad, tal cual lo señala el punto 5 de la sección Requisitos habilitantes, con las subsanaciones correspondientes, no se considerará la oferta.

Mediante la garantía de seriedad de la propuesta el Proponente garantizará:

▪ Que la propuesta permanecerá vigente, sin modificaciones de ninguna clase durante su período de validez.
▪ Que firmará la Oferta Mercantil y ejecutará los demás actos que se requieran para el perfeccionamiento del mismo.

La falta de presentación de la garantía de seriedad de la propuesta es motivo de descalificación de la oferta.

La garantía de seriedad de la propuesta se hará efectiva en los siguientes eventos:

1) Si el proponente favorecido revoca la propuesta o pretende modificar unilateralmente las condiciones definidas en los presentes términos de referencia.

2) Cuando adjudicado la Oferta Mercantil no se puede suscribir por un hecho imputable al proponente.
3) Cuando después de agotado todos los procedimientos del caso, el proponente seleccionado no quiere, sin justa causa, firmar la Oferta Mercantil correspondiente.
4) Cuando después de firmado la Oferta Mercantil no se constituya la garantía de cumplimiento exigida en este.
5) Cuando no se hayan cubierto las obligaciones con el Mercado de Energía Mayorista dentro de los plazos establecidos en la regulación vigente, de tal forma que no se pueda registrar la Oferta Mercantil adjudicada.
6) En general, por no tener oportunamente todos los documentos regulatorios necesarios para el inicio del negocio jurídico subyacente a la Oferta Mercantil.

Sin perjuicio de lo anterior, la garantía solo será ejecutada en caso de que no se lleve a cabo la firma del negocio jurídico subyacente a la Oferta Mercantil por responsabilidad del oferente emisor de la garantía.

En todo caso, el (los) proponente(s) favorecido(s) con la adjudicación total o parcial de la energía solicitada, se compromete(n) a mantener vigente su oferta hasta la constitución de la garantía de cumplimiento. Las garantías de Seriedad de la oferta serán devueltas dentro de los trece (13) días hábiles siguientes al otorgamiento de la garantía de cumplimiento. En el evento que el PROPONENTE se negare a otorgar la garantía de cumplimiento, RUITOQUE podrá hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.

Así mismo, las Garantías de Seriedad de los oferentes que no resulten adjudicados serán entregados en un término de trece (13) días hábiles contados a partir después de haberse realizado la audiencia pública de la que trata el numeral 10.4 de la Resolución CREG 130 de 2019 y 101 033 de 2023 o aquellas que las modifiquen o sustituyan.

Parágrafo: Las garantías de seriedad de los oferentes que no resulten adjudicados serán entregadas en un término máximo de 13 días hábiles contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo de adjudicación. Entre tanto, las garantías de seriedad de los oferentes que resulten adjudicados producto de la invitación serán devueltas en un término máximo de 13 días hábiles contados a partir de la firma del negocio jurídico subyacente a la Oferta Mercantil.

5.2. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO

El OFERENTE constituirá como garantía de cumplimiento una póliza de seguros, expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, preferiblemente con domicilio y poder decisorio en la ciudad de Bucaramanga, aceptable en su procedencia, contenido y forma por RUITOQUE, junto con su correspondiente recibo de pago de la prima con las siguientes características:

1. Como asegurado deberá figurar RUITOQUE.
2. Como beneficiario debe figurar RUITOQUE.
3. Como afianzado deberá figurar la razón social completa del OFERENTE.
4. El valor corresponderá al tres por ciento (3%) del valor total del negocio jurídico.
5. La vigencia de la garantía será por anualidades y deberán ser entregadas así: la primera a los diez (10) días hábiles siguientes a la aceptación de la presente Oferta Mercantil, y sus renovaciones o reemplazo por una póliza nueva con por lo menos sesenta (60) días calendario antes del inicio de la ejecución de cada uno de los años de cada vínculo contractual derivado de la presente Oferta Mercantil.

La garantía de cumplimiento: (i) Avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del mismo; (ii) la capacidad de respaldo de operaciones en el mercado de energía mayorista, tal como lo establece la Resolución CREG 156 de 2012, modificada por la Resolución CREG 134 de 2013, y las que la modifiquen o sustituyan, durante la vigencia del del negocio jurídico subyacente; y (iii) los perjuicios derivados de un posible incumplimiento. El perjuicio incluye, pero no se limita, al mayor valor que RUITOQUE tenga que pagar por la energía dejada de suministrar por el OFERENTE, en cuyo evento, RUITOQUE la podrá hacer efectiva. Para la constitución de esta garantía, el valor estimado de la relación jurídica subyacente a la aceptación de la presente Oferta Mercantil se calculará como la cantidad de energía contratada multiplicada por el precio mensual correspondiente.

PAGARÉ EN BLANCO CON CARTA DE INSTRUCCIONES

RUITOQUE se obliga a entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firma del del negocio jurídico subyacente, un pagaré en blanco con carta de instrucciones que ampare el cumplimiento y las obligaciones del negocio jurídico subyacente de la Oferta Mercantil.

Una vez finalizado el término del negocio jurídico subyacente y siempre que RUITOQUE se encuentre a paz y salvo por todo concepto derivado de las obligaciones contraídas en virtud de la presente Oferta Mercantil, el **VENDEDOR** procederá a realizar la devolución del pagaré en blanco y su respectiva carta de instrucciones al **COMPRADOR**.

Estos documentos deberán suscribirse y entregarse por parte de **RUITOQUE** al Oferente que resulte favorecido conforme a lo dispuesto en la Cláusula Séptima – "Garantías" de la minuta de la Oferta Mercantil incorporada al presente pliego de condiciones.

6. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

RUITOQUE de conformidad con lo establecido en la Resolución CREG 130 de 2019 y 101 033 de 2023 o aquellas que las modifiquen o sustituyan, evaluará las ofertas de los agentes que hayan sido habilitados en función de los pliegos definitivos de la convocatoria y transferidas por el ASIC.

RUITOQUE procederá a seleccionar de manera individual para cada año del producto solicitado, la oferta u ofertas más favorables, considerando para esto los posibles empates entre propuestas de conformidad con la Resolución CREG 130 de 2019, 101 033 de 2023 o aquellas que las modifiquen o sustituyan o aquellas que con posterioridad la modifiquen, adicionen o sustituyan.

Oferta reserva: **RUITOQUE**. emitirá una oferta reserva para cada producto por año solicitado, conforme a las condiciones señaladas en la Resolución CREG 130 de 2019 y 101 033 de 2023 o aquellas que las modifiquen o sustituyan, que será la base para determinar las ofertas que serán elegibles y la cantidad efectiva a adjudicar en el proceso de evaluación.

No serán sujeto de evaluación las ofertas que superen en un 3% el precio de la oferta reserva, no obstante, el proceso de evaluación se realizará de manera anual para cada uno de los años de los productos solicitados. Seguido de lo anterior, las ofertas que continúen dentro del proceso de evaluación serán analizadas siempre y cuando el precio promedio ponderado de adjudicación del producto no supere el precio establecido en la oferta reserva y la cantidad solicitada. Así mismo aquellas que presenten precios que no sean determinables, u ofertas que se encuentren indexadas a variables diferentes al IPP serie oferta interna, o alguna de las características solicitadas no serán aceptadas por **RUITOQUE.**

6.1. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

1. Serán seleccionadas como propuestas elegibles aquellas que cumplan en forma total las condiciones de este Pliego de Condiciones y que hayan cumplido con la documentación solicitada en los requisitos habilitantes de forma integral.

2. RUITOQUE evaluará cada producto y periodo de manera individual.

3. Las ofertas que continúen dentro del proceso de evaluación serán analizadas siempre y cuando el precio promedio ponderado del total de adjudicación del producto y periodo no supere el precio establecido en la oferta reserva y la cantidad solicitada.

4. No serán objeto de evaluación, para la anualidad correspondiente, las ofertas que superen en más de un tres por ciento (3%) el precio de la oferta reserva definido para cada uno de los años de los productos.

5. Una vez organizadas las ofertas (de menor a mayor precio) para cada año de los productos solicitados, se adjudicarán aquellas que por orden de mérito permitan satisfacer los requerimientos de energía hasta lo indicado en la oferta reserva.

6. En caso de que una de las ofertas ofrezca descuentos adicionales en el precio, se evaluará cada oferta de manera independiente, teniendo en cuenta que la adjudicación solo se efectuará para una de ellas.

Si en la asignación se da una oferta parcial y se adjudica un porcentaje menor al ofrecido por un Proponente, la oferta conservará el precio original.

6.2. REGLA PARA DIRIMIR EMPATES.

En caso de empates en precios en dos o más ofertas adjudicables, se asignará a prorrata de la demanda objetivo las ofertas que se encuentren en esta condición.

6.3.PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECLAMACIONES.

En caso de haber reclamaciones y objeciones, se deben de presentar y sustentar por parte de los oferentes de forma oral en la audiencia pública en donde se llevará a cabo la evaluación de las ofertas el día 02 de diciembre de 2026 a partir de las 16:00 horas; **RUITOQUE** analizará las reclamaciones y objeciones y las resolverá en el desarrollo de la misma audiencia previo a la publicación de la adjudicación a efectuarse ese mismo día. Posterior a la adjudicación no serán aceptadas reclamaciones de ningún tipo.

7. EVALUACIÓN DE RESULTADOS EN AUDIENCIA PUBLICA

De conformidad con lo establecido en la Resolución CREG 130 de 2019, RUITOQUE S.A. E.S.P. realizará audiencia pública a más tardar veinticuatro (24) horas después de que el ASIC trasfiera las ofertas de los oferentes habilitados.

La audiencia pública se realizará el ***02 de diciembre de 2026*** en la ***Autopista Piedecuesta – Floridablanca Km 3, Ruitoque Condominio, Edificio Ruitoque ESP, Floridablanca, Santander*** a las 16:00 horas. Para la asistencia virtual se creará una reunión usando el aplicativo Teams, de Microsoft, los agentes interesados en conectarse podrán encontrar el link de acceso en la página de SICEP o vía correo electrónico a kmunoz@ruitoqueenergia.com

RUITOQUE procederá a publicar en la audiencia pública los porcentajes y precios ofertados por los agentes habilitados antes de efectuar el proceso de adjudicación, con el fin de corroborar que la información contenida en la evaluación sea efectivamente la ofertada por los agentes y posteriormente se procederá a evaluar las mismas según la metodología descrita en el numeral 6 para cada uno de los productos a contratar, informando a los presentes los oferentes que resultaron adjudicados, con las respectivas cantidades de energía y precios promedios ponderados.

RUITOQUE iniciará la audiencia así:

1. Lectura de los agentes habilitados para participar
2. Lectura de las cantidades y precios de cada oferta recibida de los agentes habilitados
3. Explicará la aplicación de la metodología de evaluación definida en los pliegos de condiciones a las ofertas que cumplieron el rango establecido de cantidades y precios de la Oferta Reserva.

4. Durante la audiencia pública los agentes podrán presentar reclamaciones u objeciones sobre el proceso de evaluación y/o los resultados obtenidos, las cuales serán atendidas inmediatamente.
5. Una vez resultas las objeciones, se entenderá que todos los interesados están de acuerdo con los resultados y se declarará la convocatoria como adjudicada.
6. En el evento en que ningún oferente haya sido habilitado o porque todas las ofertas de oferentes habilitados fueron descartadas a la luz de la metodología de evaluación de ofertas o de la oferta reserva presentada por **RUITOQUE** la convocatoria será declarada Desierta, y será informada en la Audiencia pública.

En caso de que **RUITOQUE** considere que se debe suspender la convocatoria o cancelarla, sustentará las causas de esta decisión a los oferentes participantes. En caso de suspenderla, el período de la suspensión no podrá ser superior a diez (10) días hábiles. Mientras la convocatoria se encuentre suspendida, no se recibirá ningún documento por parte de los oferentes.

Para reactivar el proceso de convocatoria, **RUITOQUE** publicará en la página del SICEP www.sicep.xm.com.co un cronograma de actividades ajustado que cumpla con los plazos máximos previstos en esta resolución.

En caso de cumplidos los diez (10) días hábiles, sin que **RUITOQUE** informe la activación de la convocatoria, se informará por medio de la página web https://www.ruitoqueesp.com/nuevo/ que la convocatoria fue "Cancelada", sustentando las causas por las cuales no se reactivó la convocatoria.

7.1 NOTIFICACIÓN DE AGENTES ASIGNADOS.

A más tardar el 02 de diciembre de 2026 a las 16:00 horas, **RUITOQUE** publicará en la página web https://www.ruitoqueesp.com/nuevo/ el listado de los oferentes asignados, indicándoles la cantidad de energía asignada y su precio.

El (los) oferente(s) adjudicado(s) y **RUITOQUE** tendrá(n) la obligación de suscribir el del negocio jurídico subyacente definido en los Pliegos de Condiciones definitivos hasta el 22 de diciembre de 2026 y **RUITOQUE** deberá registrarlo en el ASIC cuatro (4) días después de la formalización de la oferta mercantil, fecha límite asignada conforme a lo establecido en la resolución CREG 130 de 2019 y 101 033 de 2023 o aquellas que las modifiquen o sustituyan.

Será responsabilidad del oferente que resulte asignado cumplir con todas las condiciones, requisitos técnicos y legales requeridos por la autoridad competente para suscribir y registrar el negocio jurídico subyacente de suministro de energía.

RUITOQUE no se hace responsable por los contratos que no estén suscritos ni registrados antes de la fecha indicada anteriormente por causas imputables al oferente adjudicado, razón por la cual podrá hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.

ANEXO No. 1 CANTIDADES DE ENERGÍA SOLICITADA EN KWh

PRODUCTO 1

ANEXO 1 - CANTIDADES DE ENERGÍA SOLICITADA EN kWh
PRODUCTO 1
PERIODO 17 DE DICIEMBRE DEL 2026 A DICIEMBRE 31 DE 2026

	DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total	No. DÍAS	Total
dic-26	Hábil	7,545	5,597	4,545	3,639	5,747	12,682	27,001	40,695	44,308	45,326	46,601	45,768	44,330	46,719	48,812	49,328	47,672	41,073	38,635	35,694	32,084	26,955	20,816	17,300	738,871	10	8,849,115
	Sábado	13,626	11,346	9,563	8,092	9,135	11,801	21,002	29,333	32,517	34,405	37,380	34,503	29,255	27,624	27,504	28,659	29,305	33,657	32,908	30,806	25,189	18,995	13,700	10,716	561,022	2	
	Domingo	4,518	2,540	559	-	-	-	-	-	-	-	869	1,812	1,865	2,175	2,125	5,704	7,500	13,364	14,363	13,369	11,015	6,963	4,091	1,643	94,473	2	
	Festivo	2,095	53	-	-	-	-	-	-	-	1,502	4,135	6,110	4,953	5,383	5,955	8,880	11,027	19,694	22,158	19,195	15,988	10,870	7,261	4,155	149,414	1	
																												8,849,115

PRODUCTO 2

ANEXO 1 - CANTIDADES DE ENERGÍA SOLICITADA EN kWh
PRODUCTO 2
PERIODO 01 DE ENERO DEL 2027 A JULIO 31 DE 2027

	DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total	No. DÍAS	Total
ene-27	Hábil	3,541	4,802	5,504	5,620	5,637	5,739	6,231	7,997	9,751	10,936	12,717	12,789	12,937	12,434	10,459	7,375	3,622	-	-	-	-	-	-	-	138,089	19	4,163,560
	Sábado	3,125	4,389	5,140	5,237	5,234	5,343	5,788	7,413	9,221	10,315	11,990	12,120	12,263	11,794	9,773	6,672	2,913	-	-	-	-	-	-	-	128,730	5	
	Domingo	3,139	4,434	5,000	5,137	5,147	5,306	5,710	7,315	9,079	10,177	11,985	12,057	12,159	11,777	9,812	6,737	2,859	-	-	-	-	-	-	-	127,828	5	
	Festivo	3,424	4,691	5,217	5,307	5,312	5,353	5,676	7,389	9,067	10,194	11,855	11,966	12,094	11,647	9,721	6,673	2,956	-	-	-	-	-	-	-	128,542	2	
feb-27	Hábil	-	7	571	847	944	1,001	1,378	2,319	3,490	4,371	5,389	5,695	5,777	5,265	4,113	2,152	-	-	-	-	-	-	-	-	43,321	20	1,184,351
	Sábado	-	-	389	669	756	852	1,205	2,098	3,296	4,116	5,095	5,426	5,511	5,006	3,805	1,808	-	-	-	-	-	-	-	-	40,031	4	
	Domingo	-	-	421	655	730	828	1,111	2,011	3,186	4,020	5,051	5,371	5,430	4,977	3,817	1,842	-	-	-	-	-	-	-	-	39,451	4	
	Festivo	-	301	847	1,048	1,080	1,082	1,222	2,193	3,337	4,190	5,137	5,485	5,563	5,081	3,928	1,964	-	-	-	-	-	-	-	-	42,457	0	
mar-27	Hábil	7,520	7,425	7,287	7,218	7,212	7,177	7,211	6,812	6,360	5,838	8,154	8,876	8,985	7,747	5,947	6,397	7,497	1,247	1,330	1,463	1,746	2,203	2,800	3,285	137,736	20	4,194,388
	Sábado	7,334	7,232	7,076	6,993	6,978	7,008	7,094	6,678	6,033	5,455	7,702	8,428	8,468	7,276	5,417	5,873	6,970	952	1,083	1,273	1,623	2,154	2,805	3,255	131,157	4	
	Domingo	7,197	7,209	7,095	7,049	7,059	7,148	7,230	6,576	5,755	5,177	7,494	8,219	8,278	7,164	5,368	5,872	6,854	875	1,013	1,162	1,506	2,021	2,657	3,167	129,144	4	
	Festivo	7,499	7,503	7,389	7,289	7,274	7,248	7,233	6,672	5,854	5,385	7,515	8,261	8,315	7,125	5,340	5,847	7,004	1,065	1,322	1,382	1,732	2,218	2,900	3,448	132,819	3	
abr-27	Hábil	8,262	8,188	8,060	7,995	7,989	7,908	7,924	7,564	7,018	6,474	9,137	9,923	9,801	8,794	6,926	7,034	7,895	1,348	1,658	1,729	1,856	2,115	2,465	2,647	150,709	22	4,500,002
	Sábado	8,018	7,947	7,798	7,718	7,706	7,704	7,788	7,354	6,819	6,202	8,756	9,573	9,449	8,481	6,570	6,652	7,512	1,292	1,662	1,758	1,921	2,192	2,495	2,729	146,096	4	
	Domingo	7,985	7,929	7,810	7,771	7,778	7,831	7,911	7,486	6,927	6,310	8,989	9,799	9,695	8,725	6,888	6,991	7,679	1,672	2,031	2,061	2,153	2,314	2,549	2,723	150,006	4	
	Festivo	8,295	8,224	8,118	8,031	8,019	7,946	7,921	7,606	7,000	6,419	8,969	9,807	9,652	8,697	6,879	6,982	7,848	1,873	2,271	2,316	2,442	2,582	2,829	3,001	153,728	0	
may-27	Hábil	9,723	10,089	10,056	10,005	9,996	9,921	10,021	9,936	9,789	9,532	9,126	8,769	8,803	8,924	9,185	9,474	9,379	1,308	1,616	1,703	1,836	2,106	2,439	2,624	176,359	19	5,458,424
	Sábado	9,428	9,793	9,751	9,697	9,669	9,678	9,890	9,792	9,584	9,236	8,815	8,424	8,430	8,651	8,843	9,111	9,015	1,203	1,600	1,707	1,880	2,160	2,449	2,661	171,468	4	
	Domingo	9,479	9,844	9,831	9,802	9,804	9,854	10,040	9,901	9,725	9,429	9,040	8,715	8,757	8,937	9,234	9,572	9,305	1,724	2,119	2,206	2,293	2,452	2,668	2,821	177,550	5	
	Festivo	9,689	10,050	10,050	9,976	9,960	9,904	10,015	9,901	9,685	9,467	8,881	8,591	8,576	8,910	9,265	9,530	9,287	1,716	2,131	2,182	2,295	2,422	2,674	2,838	177,995	3	
jun-27	Hábil	7,894	8,463	8,909	8,976	8,924	9,030	9,718	10,057	10,325	10,345	10,276	9,932	10,002	10,028	9,763	9,216	6,331	1,317	1,638	1,719	1,819	2,106	2,448	2,634	171,871	21	5,127,893
	Sábado	7,640	8,218	8,641	8,685	8,620	8,788	9,542	9,777	10,081	10,003	9,840	9,561	9,642	9,664	9,336	8,769	5,886	1,195	1,632	1,710	1,885	2,145	2,443	2,656	166,358	4	
	Domingo	7,574	8,173	8,650	8,724	8,689	8,922	9,631	9,889	10,145	10,094	10,051	9,743	9,778	9,888	9,639	9,087	6,020	1,631	2,022	2,077	2,188	2,336	2,542	2,718	170,211	4	
	Festivo	7,804	8,397	8,881	8,921	8,858	8,965	9,605	10,023	10,178	10,123	9,928	9,654	9,732	9,771	9,540	9,006	6,164	1,812	2,159	2,246	2,382	2,519	2,743	2,910	172,322	1	
jul-27	Hábil	8,054	8,282	8,427	8,466	8,453	8,509	8,779	8,514	8,168	7,887	11,136	12,194	12,323	11,094	7,914	8,934	8,348	2,818	2,444	2,568	2,889	3,476	4,126	4,572	178,375	20	5,589,999
	Sábado	8,007	8,237	8,461	8,615	8,633	8,707	8,948	8,610	8,161	7,905	11,134	12,058	12,149	10,924	7,832	8,926	8,472	2,749	2,575	2,775	3,145	3,843	4,505	5,029	180,398	5	
	domingo	8,275	8,517	8,658	8,760	8,801	8,910	9,232	8,716	8,343	8,133	11,258	12,234	12,400	11,233	8,063	9,175	8,825	3,624	3,089	3,174	3,506	3,997	4,526	4,863	186,314	4	
	Festivo	8,380	8,596	8,714	8,817	8,794	8,970	9,245	8,634	8,356	8,078	11,488	12,441	12,525	11,325	8,203	9,230	8,702	3,533	3,165	3,270	3,436	3,745	4,788	5,198	187,631	2	
																												30,218,616

PRODUCTO 3

ANEXO 1 - CANTIDADES DE ENERGÍA SOLICITADA EN kWh
PRODUCTO 3
PERIODO 01 DE ENERO DEL 2027 A JULIO 31 DE 2027

	DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total	No. DÍAS	Total
ene-27	Hábil	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	84,732	19	2,626,677
	Sábado	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	84,732	5	
	Domingo	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	84,732	5	
	Festivo	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	84,732	2	
feb-27	Hábil	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	93,810	20	2,626,680
	Sábado	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	93,810	4	
	Domingo	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	93,810	4	
	Festivo	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	93,810	0	
mar-27	Hábil	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	84,732	20	2,626,677
	Sábado	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	84,732	4	
	Domingo	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	84,732	4	
	Festivo	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	84,732	3	
abr-27	Hábil	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	87,556	22	2,626,682
	Sábado	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	87,556	4	
	Domingo	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	87,556	4	
	Festivo	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	87,556	0	
may-27	Hábil	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	84,732	19	2,626,677
	Sábado	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	84,732	4	
	Domingo	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	84,732	5	
	Festivo	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	84,732	3	
jun-27	Hábil	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	87,556	21	2,626,682
	Sábado	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	87,556	4	
	Domingo	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	87,556	4	
	Festivo	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	87,556	1	
jul-27	Hábil	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	84,732	20	2,626,677
	Sábado	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	84,732	5	
	domingo	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	84,732	4	
	Festivo	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	84,732	2	
																												18,386,753

ANEXO 2. PRECIOS Y CANTIDADES A OFERTAR

PRODUCTO 1

ANEXO 2 - OFERTA PRODUCTO 1					
NOMBRE DEL OFERENTE					
PRECIOS Y CANTIDADES DE ENERGIA OFERTADA EN PESOS DE DICIEMBRE 2026					
PRODUCTO 1					
AÑO	MES	PERIODO 2026			
		E. Solicitada [kWh]	% E. Ofertado	E. Ofertada [kWh]	$/kWh
2026	Diciembre	8,849,115		-	
Total Producto 1		8,849,115			

PRODUCTO 2

ANEXO 2 - OFERTA PRODUCTO 2					
NOMBRE DEL OFERENTE					
PRECIOS Y CANTIDADES DE ENERGIA OFERTADA EN PESOS DE DICIEMBRE 2026					
PRODUCTO 2					
AÑO	MES	PERIODO 2026			
		E. Solicitada [kWh]	% E. Ofertado	E. Ofertada [kWh]	$/kWh
2027	Enero	4,163,560		-	
2027	Febrero	1,184,351		-	
2027	Marzo	4,194,388		-	
2027	Abril	4,500,002		-	
2027	Mayo	5,458,424		-	
2027	Junio	5,127,893		-	
2027	Julio	5,589,999		-	
Total Producto 2		30,218,616		-	

PRODUCTO 3

ANEXO 2 - OFERTA PRODUCTO 3					
NOMBRE DEL OFERENTE					
PRECIOS Y CANTIDADES DE ENERGIA OFERTADA EN PESOS DE DICIEMBRE 2026					
PRODUCTO 3					
2027	Enero	2,626,677		-	
2027	Febrero	2,626,680		-	
2027	Marzo	2,626,677		-	
2027	Abril	2,626,682		-	
2027	Mayo	2,626,677		-	
2027	Junio	2,626,682		-	
2027	Julio	2,626,677		-	
Total Producto 2		18,386,753			

E. Solicitada = Energía solicitada por RUITOQUE para el producto.
% E. Ofertado = Porcentaje de energía ofertado por el agente respecto a la E. Solicitada.
E. Ofertada = Energía ofertada por el agente, producto de la E. Solicitada y el % E. Ofertado.
$/kWh = Tarifa de la oferta para todas las horas del mes.

[Insertar membrete del OFERENTE]

ANEXO 3. MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Fecha: _____

Señores
RUITOQUE S.A. E.S.P.
Gerencia Comercial
Floridablanca, Santander

Asunto: Presentación de Oferta para el suministro de energía eléctrica. Periodo del 17 de diciembre de 2026 al 31 de julio de 2027 Convocatoria Pública RUITOQUE CP-RTQC2026-003

De acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Condiciones de la Convocatoria Pública RUITOQUE CP-RTQC2026-003 y después de haber examinado cuidadosamente las características del suministro de energía especificadas en dicho Pliego y en sus Anexos y después de haber recibido las aclaraciones solicitadas, presentamos nuestra oferta. De ser favorecidos nos comprometemos a:

i) Mantener válida nuestra oferta durante treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha límite de presentación de ofertas y proceder a ampliar su validez y la vigencia de la garantía de seriedad, si se diere el supuesto contemplado en el numeral 5.1. Garantía de seriedad de la propuesta del Pliego de Condiciones.
ii) Dentro de los trece (13) días hábiles siguientes a la fecha de la audiencia pública, firmar el negocio jurídico subyacente correspondiente y presentar la documentación requerida. Una vez suscrito el del negocio jurídico subyacente entregaremos a RUITOQUE las garantías exigidas, para respaldar el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del del negocio jurídico subyacente, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.2.1 Garantía del vendedor del Pliego de Condiciones y en la Cláusula Séptima "Garantías" de la Oferta Mercantil.
iii) Ejecutar el negocio jurídico subyacente por el precio, en los plazos y en los términos establecidos en la propuesta de suministro de energía.

De otra parte, declaramos lo siguiente:

1. Que la información contenida en nuestra propuesta es exacta y veraz y que no tenemos limitaciones para contratar con RUITOQUE. Si una vez se verifique la información, la misma no es satisfactoria para RUITOQUE, conforme a las exigencias del Pliego de Condiciones, entendemos y aceptamos que nuestra oferta sea desestimada.

2. Que la empresa que represento da cumplimiento a toda normatividad vigente sobre los Derechos de la Infancia, en consecuencia, no se cuenta en la nómina con personal menor de edad, con el fin de proteger a los niños y jóvenes de la explotación económica y de realizar ningún trabajo que pueda interferir en su educación o que sea peligroso para la salud física, mental o espiritual, o para su desarrollo social.

3. Que la empresa que represento ha tomado medidas requeridas mediante las cuales se reconocen y aplican los principios rectores de los derechos humanos y de las libertades públicas a que se refiere la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Finalmente, certificamos que la sociedad que represento (i) cumple con la normatividad vigente sobre prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo; (ii) ha adoptado los mecanismos de control necesarios para el cumplimiento con dichas normas; y, (iii) cuenta con políticas e instrumentos de control interno que permiten el conocimiento del mercado, de sus clientes y usuarios y realiza labores de análisis tendientes a la prevención de lavado de activos.

Atentamente,

Nombre del Proponente _____

Firma del Representante Legal _____

Dirección completa del Proponente _____

Teléfono(s): _____

Correo electrónico: _____

[Insertar membrete del OFERENTE]

ANEXO No. 4 MODELO PAGARÉ Y CARTA DE INSTRUCCIONES PARA RUITOQUE S.A. E.S.P.

PAGARÉ EN BLANCO No. _____ / 2026

EL DEUDOR: RUITOQUE S.A. E.S.P., empresa de servicios públicos domiciliarios de carácter privado, identificada con NIT 804001062-8, con domicilio en la ciudad de Floridablanca, Santander, debidamente constituida por escritura pública No. 7566 del 24 de octubre de 1995 de la Notaría Tercera del Círculo de Bucaramanga e inscrita en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, representada legalmente en este acto por JAVIER LEONARDO CAMACHO ARIZA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.098.742.265 de Bucaramanga, manifiesto que suscribí el PAGARÉ EN BLANCO No. _____ / 2026, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: Por virtud del presente título valor pagaré de manera incondicional e indivisiblemente a la orden de _____ identificada con NIT _____, o a quien represente sus derechos, la suma de $_____, pesos colombianos ($_____m/cte), suma que será cancelada en la fecha de vencimiento de la Obligación de Pago, según carta de instrucciones anexa.

CLÁUSULA SEGUNDA. INTERESES: Si el pago del valor adeudado no se efectúa en la fecha prevista para el vencimiento, RUITOQUE S.A. E.S.P. reconocerá y pagará intereses moratorios iguales a la tasa máxima legal permitida por ley, según lo estipulado en el Código de Comercio y/o certificados por la Superintendencia Financiera de Colombia, los que se liquidarán desde el primer día de retardo, sobre la totalidad de saldo insoluto del capital, hasta el día en que dicho monto sea pagado efectivamente.

CLÁUSULA TERCERA. GASTOS: Todos los gastos e impuestos que ocasione este título valor son a cargo del DEUDOR, lo mismo que la cobranza judicial y/o extrajudicial, incluidos los honorarios de abogado.

CLÁUSULA CUARTA. CLÁUSULA ACELERATORIA: El tenedor podrá declarar vencidos la totalidad de los plazos de esta obligación o de las cuotas que constituyen el saldo de lo debido y exigir su pago inmediato ya sea judicial o extrajudicialmente, cuando el deudor entre en mora o incumpla una cualquiera de las obligaciones derivadas de la Oferta Mercantil No. GC-GC-XXX-2026 o cuando entre en estado liquidatorio.

CLÁUSULA QUINTA. REQUERIMIENTOS. No se requerirá de presentación a la fecha de vencimiento, ni notificación por parte del tenedor del pagaré, ni requerimiento alguno al deudor. Este documento PRESTA MÉRITO EJECUTIVO por todos y cada uno de los conceptos aquí consignados y que han sido aceptados voluntariamente por el DEUDOR, conforme se encuentra estipulado en el Artículo 422 del Código General del Proceso y las leyes que así lo convengan.

Este PAGARÉ No. _____ se diligencia de conformidad con la carta de instrucciones anexa al mismo.

Firmado mediante firma digital certificada, en la fecha que consta en el certificado de firma.

EL DEUDOR,
JAVIER LEONARDO CAMACHO ARIZA
Representante Legal
C.C. No. 1.098.742.265 de Bucaramanga
RUITOQUE S.A. E.S.P.
NIT. 804001062-8

[Insertar membrete del OFERENTE]

CARTA DE INSTRUCCIONES PARA EL PAGARÉ EN BLANCO No. _____ / 2026

JAVIER LEONARDO CAMACHO ARIZA, actuando en mi calidad de Representante Legal de RUITOQUE S.A. E.S.P., empresa de servicios públicos domiciliarios, identificada con NIT 804001062-8, por medio del presente documento autorizo a _____, identificada con NIT _____, para que, haciendo uso de las facultades conferidas por el artículo 622 del Código de Comercio, llene los espacios que se han dejado en blanco en el PAGARÉ No. _____ / 2026 adjunto a la presente, que hemos otorgado a su favor, para lo cual deberá ceñirse a las siguientes instrucciones:

1. En el espacio reservado para la cuantía de la obligación se insertará el valor del capital más intereses que RUITOQUE S.A. E.S.P. deba a _____ como resultado de la obligación de pago prevista en desarrollo de la Oferta Mercantil No. GC-GC-XXX-2026 celebrado entre RUITOQUE S.A. E.S.P. y _____.
2. _____ podrá llenar el PAGARÉ No. _____ / 2026 en el evento en que RUITOQUE S.A. E.S.P. incumpla injustificadamente su obligación de pagar el valor de dos (2) facturas. Esta obligación de pago se encuentra garantizada con el pagaré en blanco que acompaña a la presente carta de instrucciones.
3. La fecha de vencimiento será la del día en que _____ diligencie los espacios dejados en blanco en el PAGARÉ No. _____ / 2026.
4. La cuantía del PAGARÉ No. _____ / 2026 será igual al valor de todas las obligaciones exigibles que, a cargo de RUITOQUE S.A. E.S.P. y en favor de _____, existan al momento de ser llenados los espacios en blanco.
5. La tasa de interés será la más alta permitida para las obligaciones en mora por las autoridades colombianas.

Firmada mediante firma digital certificada, en la fecha que consta en el certificado de firma.

EL DEUDOR,

JAVIER LEONARDO CAMACHO ARIZA
Representante Legal
C.C. 1.098.742.265 de Bucaramanga
RUITOQUE S.A. E.S.P.
NIT. 804001062-8

[Insertar membrete del OFERENTE]

ANEXO No. 5 OFERTA MERCANTIL DE SUMINISTRO DE ENERGÍA Y POTENCIA ELÉCTRICA

[Ciudad], [Fecha]

Señor,

JAVIER LEONARDO CAMACHO ARIZA
Gerente General – Representante Legal
RUITOQUE SA ESP

Asunto: Oferta Mercantil para el suministro de energía eléctrica y potencia con destino al mercado regulado de RUITOQUE SA ESP para el periodo del 17 de diciembre de 2026, hasta el 31 de julio de 2027 por la Convocatoria Pública CP-RTQC2026-003.

[Razón Social]**,** sociedad legalmente constituida con domicilio principal en la ciudad de [Ciudad del domicilio principal] ([Nombre del Departamento]) e identificada con el NIT. [NIT], representada legalmente por [Nombre del Representante Legal]**,** mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. [Número de cédula] expedida en [Ciudad de expedición del documento de identidad] ([Nombre del Departamento]), quien en adelante y para todos los efectos legales se denominará: "OFERENTE", teniendo en cuenta su invitación a presentar ofertas para el suministro de energía eléctrica y potencia con destino al mercado regulado de RUITOQUE SA ESP, en adelante "RUITOQUE", nos permitimos presentar los términos y condiciones, en adelante la "Oferta Mercantil", los cuales se detallan en las siguientes,

CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO DE LA OFERTA MERCANTIL: La presente Oferta Mercantil tiene por objeto el suministro de energía y potencia eléctrica a RUITOQUE**,** con destino a su Mercado Regulado, y éste se obliga a adquirirla, bajo la modalidad "PAGUE LO CONTRATADO", en los términos estipulados en el Anexo No. 01 *Curva de energía* y el Anexo No. 2 *Precio y cantidades de energía* expresados en pesos colombianos por kilovatio hora (COP/kWh), los cuales hacen parte integral de la presente Oferta Mercantil.

CLÁUSULA SEGUNDA. SITIO DE ENTREGA: El OFERENTE pondrá a disposición de RUITOQUE la energía a suministrar en las fronteras comerciales ya registradas ante el Administrador del Sistema de Intercambios comerciales – ASIC sometiéndose a las normas y procedimientos adoptados en el reglamento de operaciones del Sistema Interconectado Nacional - SIN; por su parte, RUITOQUE recibirá la energía eléctrica tomándola de las fronteras de entrega del Sistema de Transmisión Nacional – STN.

CLÁUSULA TERCERA. PRECIO DE OFERTA MERCANTIL: Para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la presente Oferta Mercantil es de cuantía indeterminada pero determinable, no obstante, el valor de la relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil, la energía eléctrica al que el OFERENTE se obligará a suministrar a RUITOQUE corresponde al establecido en el Anexo No. 2 *Precio y cantidades de energía,* por la correspondiente cantidad horaria

despachada. Estos precios están expresados en pesos colombianos $/kWh y obedecen a un precio de mercado frente al cual el OFERENTE asume el riesgo de la actividad de generación de energía y los costos asociados a la misma, y no corresponden a una estructura de costos.

PARÁGRAFO PRIMERO: INDEXACIÓN DEL PRECIO: La indexación del precio será mensual y se hará con base en el Índice de Precios al Productor Provisional mensual, Serie Oferta Interna, reportado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, para el mes de consumo, o quien haga sus veces o aquella entidad que eventualmente se encargue de su cálculo, según la siguiente fórmula de indexación:

$$Pi = P0\ (IPPi/IPP0)$$

Donde:

P0 = Precio de la energía en pesos constantes del mes de diciembre de 2026.
Pi = Precio de la energía en el mes i.
IPP0 = Índice definitivo de Precios al Productor Serie Oferta Interna certificado por la autoridad competente para el mes de diciembre de 2026.
IPPi = Índice provisional de Precios al Productor Serie Oferta Interna certificado por la autoridad competente para el mes i.

El valor resultante de aplicar la fórmula de indexación se redondeará a dos (2) decimales y este será el que se utilice para la liquidación y facturación de la energía suministrada.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El precio solamente podrá ser modificado mediante Otrosí suscrito entre el OFERENTE y RUITOQUE.

PARÁGRAFO TERCERO: De acuerdo con la Circular 014 expedida por la CREG el 12 de marzo de 2021, el IPP serie Oferta Interna del mes a liquidar, es el denominado "provisional" publicado por el DANE dentro de los primeros días del mes siguiente al mes para el cual se hace el cálculo del índice. Lo anterior, aplica hasta que la CREG expida regulación con nuevas disposiciones, las cuales deberán adherirse a las condiciones pactadas en la Oferta Comercial.

CLÁUSULA CUARTA. FECHA DE INICIO DE LA RELACIÓN JURÍDICA DERIVADA DE LA OFERTA MERCANTIL Y TÉRMINO DE DURACIÓN: El negocio jurídico derivado de la aceptación de la presente Oferta Comercial iniciará desde la fecha de registro ante el mercado mayorista y hasta la fecha de suscripción del acta de liquidación.

El suministro de la energía iniciará desde el 17 de diciembre de 2026 a las 00:00 horas y termina el 31 de julio de 2027 a las 24:00 horas.

CLÁUSULA QUINTA. FACTURACIÓN: La energía eléctrica suministrada será liquidada y facturada por el OFERENTE en forma mensual, de acuerdo con el Anexo No. 1 *Curva de energía* y el Anexo No. 2 *Precio y cantidades de energía* de la presente Oferta Mercantil. Para cobrar el valor de la energía suministrada, el OFERENTE deberá presentar la factura dentro de los primeros doce (12) días hábiles siguientes al respectivo mes de suministro.

PARÁGRAFO PRIMERO: FACTURACIÓN ELECTRÓNICA: RUITOQUE autorizará al OFERENTE para que le envíe la factura al correo electrónico para facturación electrónica facturacion@ruitoqueenergia.com siendo válida como fecha de recepción de la factura la fecha en que la factura electrónica sea recibida en el correo electrónico destinado para ello. Cuando no

se envíe la factura dentro del plazo estipulado, por cada día de retardo con respecto a dicho plazo y hasta la fecha de envío de la factura por correo electrónico, se desplazará un día el vencimiento del plazo para el pago. Las facturas electrónicas deberán estar debidamente diligenciadas de conformidad con lo dispuesto en los Decretos 2242 de 2015, 1625 de 2016 y las demás normas que los modifiquen, adicionen, aclaren o sustituyan.

1. **CONTENIDO DE LA FACTURA:** Toda factura deberá contener como mínimo:

a) Fecha de elaboración y fecha de vencimiento.
b) Periodo de consumo.
c) Cantidad de energía eléctrica contratada para el mes respectivo, expresada en kilovatios hora (kWh).
d) Precio de la energía eléctrica correspondiente al mes de facturación, que se redondeará a dos (02) cifras decimales, expresado en pesos colombianos por kilovatio hora ($/kWh).
e) Cantidad total a cancelar por RUITOQUE, expresada en pesos colombianos del mes facturado, valor resultante de la multiplicación de la cantidad de energía suministrada en el mes facturado con el precio establecido para este mes en el Anexo No. 2 *Precio y cantidades de energía*.
f) Los demás requisitos exigidos legalmente para las facturas comerciales.

PARÁGRAFO SEGUNDO: FACTURACIÓN Y NOTAS DE AJUSTE: La información que se utilizará para la facturación es la suministrada por el ASIC en la versión de facturación (TXF). Si se presentan reliquidaciones a la versión de facturación (TXF) y estas tengan efecto sobre los valores facturados previamente, el OFERENTE realizará la liquidación real de la energía y procederá a elaborar una nota de ajuste. Cuando exista diferencia entre el valor facturado y el real, el OFERENTE deberá elaborar una nota crédito o débito por la diferencia a que haya lugar así:

1. Cuando el valor facturado sea superior al suministro, el OFERENTE deberá elaborar una Nota Crédito a favor de RUITOQUE por la diferencia resultante.
2. Cuando el valor facturado sea inferior al suministro, el OFERENTE deberá elaborar una Nota Débito a cargo de RUITOQUE por la diferencia resultante.

EL OFERENTE enviará la nota débito o crédito o, en su defecto aplicará el ajuste a favor o en contra de RUITOQUE en la facturación del mes siguiente a la publicación del ajuste por parte del ASIC. El vencimiento de las Notas de Ajuste tendrá el siguiente tratamiento:

a) En caso de que el ajuste diera un saldo a favor del OFERENTE, se elaborará una Nota Débito que se aplicará a la factura que esté más próxima a vencerse. Si el ajuste diera un saldo a favor de RUITOQUE, se hará una nota crédito que se aplicará a la factura que esté más próxima a vencerse. En caso de que no se pueda aplicar la Nota Crédito o Nota Débito, debido a que no exista ninguna factura pendiente de pago, el OFERENTE o RUITOQUE, según sea el caso, girará a la contraparte el valor a reconocer, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes. Si pasado este término, sin que el OFERENTE o RUITOQUE, según sea el caso, haya consignado el valor correspondiente, se cobrarán intereses por cada mes o fracción, a la tasa máxima de interés moratorio permitido por la ley, para el mes respectivo. Lo anterior se aplicará desde el vencimiento de los treinta (30) días calendario hasta la fecha de pago efectiva.

b) En ningún caso la fecha de vencimiento de las notas de ajuste podrá ser anterior al vencimiento de la factura que modifica.

En el caso del vencimiento de las Notas de Ajuste, el OFERENTE, para el caso de nota crédito, o RUITOQUE para el caso de Nota Débito, reconocerá una tasa de actualización equivalente a la Tasa de Depósito a Término Fijo Efectiva Anual (DTF E.A.) o aquella tasa que la sustituya, certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, correspondiente a la última semana del mes anterior a la fecha de elaboración de la nota de ajuste. Esta actualización se aplicará proporcionalmente desde la fecha de vencimiento de la factura que se modifica hasta la fecha de vencimiento estipulada en la nota de ajuste.

PARÁGRAFO TERCERO: GLOSAS Y REFACTURACIÓN: Dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de la factura electrónica en el correo electrónico dispuesto para ello, RUITOQUE podrá hacer glosas a la(s) factura(s) cuando se presenten errores aritméticos, tarifas incorrectas, fechas de vencimiento incorrectas, cobro de conceptos no autorizados, suministros no recibidos o conceptos incorrectos, expresando la razón y el valor de la glosa. La factura en la parte no glosada seguirá su trámite normal de pago, manteniendo vigente su fecha de vencimiento. Cuando se elaboren glosas sobre la factura, el valor glosado no dará lugar a intereses moratorios. Cuando se presenten glosas por diferencias en la aplicación de la regulación vigente, se aplicará el procedimiento para la solución de controversias, establecido en la presente Oferta Mercantil.

Dentro del mismo plazo antes señalado, RUITOQUE podrá rechazar las facturas cuando se presenten glosas superiores al 50% del valor de la factura o en los casos de tachaduras, enmendaduras, facturas presentadas en fotocopias o inexistencia de documentos soporte. En caso de que el rechazo de la factura sea procedente, el OFERENTE procederá a refacturar con las correcciones solicitadas.

La nueva factura deberá ser remitida por correo electrónico. El vencimiento de las refacturaciones será dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de su presentación.

Si RUITOQUE no acepta o no glosa la factura dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de la factura electrónica en el correo electrónico dispuesto para ello, se entenderá aceptada de conformidad con lo estipulado en el artículo 86 de la Ley 1676 de 2013, que modifica el inciso 3° del artículo 2 de la Ley 1231 de 2008.

De proceder la glosa, el OFERENTE deberá elaborar la respectiva nota de ajuste, ya sea débito o crédito.

CLÁUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO: RUITOQUE pagará la factura a los treinta (30) días calendario siguientes al último día del mes de suministro en la siguiente cuenta: [incluir el nombre de Entidad Financiera], Tipo de Cuenta […], No. [incluir el numero de la cuenta]. La cuenta bancaria podrá ser actualizada durante la vigencia de la relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil, para lo cual el OFERENTE presentará a RUITOQUE la respectiva solicitud por escrito de actualización de cuenta bancaria de su titularidad, con una antelación no menor a sesenta (60) días calendario a la fecha de pago de la factura aplicable, acompañada de los documentos pertinentes. Los pagos así realizados extinguen las obligaciones de pago a cargo de RUITOQUE.

PARÁGRAFO: INTERESES MORATORIOS: En caso de que RUITOQUE no efectúe los pagos al OFERENTE en la fecha de vencimiento, se obliga a reconocerle y pagarle intereses de mora equivalentes a la tasa máxima de interés moratorio permitida por la ley, vigentes durante el periodo de mora. Los atrasos en los pagos, provocados por la no presentación oportuna de las facturas o por errores imputables al OFERENTE en la correspondiente factura y/o demás

documentos que se soliciten, no serán imputables a RUITOQUE, ni tampoco tendrán imputaciones por intereses de mora. El OFERENTE en ningún momento podrá cobrar intereses sobre intereses. Tanto el OFERENTE como RUITOQUE, renuncian expresamente a ser reconvenidos judicialmente o requeridos por escrito para ser constituidos en mora en caso de retardo o incumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de la presente Oferta Mercantil.

CLÁUSULA SÉPTIMA. GARANTÍAS:

Pagaré en blanco: Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones que surjan de la presente Oferta Mercantil aceptada, RUITOQUE suscribirá y remitirá a favor del OFERENTE, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la aceptación de la presente Oferta Mercantil, un pagaré en blanco con su correspondiente carta de instrucciones.

Una vez finalizado el término del negocio jurídico subyacente y siempre que RUITOQUE se encuentre a paz y salvo por todo concepto derivado de las obligaciones contraídas en virtud de la presente Oferta Mercantil, el VENDEDOR procederá a realizar la devolución del pagaré en blanco y su respectiva carta de instrucciones al COMPRADOR.

Garantía de cumplimiento: El OFERENTE constituirá como garantía de cumplimiento una póliza de seguros, expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, preferiblemente con domicilio y poder decisorio en la ciudad de Bucaramanga, aceptable en su procedencia, contenido y forma por RUITOQUE, junto con su correspondiente recibo de pago de la prima con las siguientes características:

1. Como asegurado deberá figurar RUITOQUE.
2. Como beneficiario debe figurar RUITOQUE.
3. Como afianzado deberá figurar la razón social completa del OFERENTE.
4. El valor corresponderá al tres por ciento (3%) del valor total del negocio jurídico.
5. La vigencia de la garantía será por anualidades y deberán ser entregadas así: la primera a los diez (10) días hábiles siguientes a la aceptación de la presente Oferta Mercantil, y sus renovaciones o reemplazo por una póliza nueva con por lo menos sesenta (60) días calendario antes del inicio de la ejecución de cada uno de los años de cada vínculo contractual derivado de la presente Oferta Mercantil.

La garantía de cumplimiento: (i) Avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del mismo; (ii) la capacidad de respaldo de operaciones en el mercado de energía mayorista, tal como lo establece la Resolución CREG 156 de 2012, modificada por la Resolución CREG 134 de 2013, y las que la modifiquen o sustituyan, durante la vigencia del del negocio jurídico subyacente; y (iii) los perjuicios derivados de un posible incumplimiento. El perjuicio incluye, pero no se limita, al mayor valor que RUITOQUE tenga que pagar por la energía dejada de suministrar por el OFERENTE, en cuyo evento, RUITOQUE la podrá hacer efectiva. Para la constitución de esta garantía, el valor estimado de la relación jurídica subyacente a la aceptación de la presente Oferta Mercantil se calculará como la cantidad de energía contratada multiplicada por el precio mensual correspondiente.

CLÁUSULA OCTAVA. DECLARACIONES: El OFERENTE declara que, a la fecha de emisión de la presente Oferta Mercantil, así como durante todo el tiempo de ejecución de esta:

Constitución y Existencia. Es una sociedad debidamente constituida y válidamente existente de conformidad con las leyes de la República de Colombia y registrada ante el mercado de energía mayorista de conformidad con la legislación aplicable y no se encuentran en ninguna causal de insolvencia de conformidad con la Ley Aplicable.

1. Litigios. No existen litigios, demandas o investigaciones en curso de autoridad administrativa o judicial, o noticia de alguno de estos eventos, que puedan generar la terminación o la inejecución de la relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil o tener un efecto adverso sobre este, ni tampoco existen litigios pendientes o anunciados en contra de RUITOQUE. Todo cambio conocido por el OFERENTE deberá ser informado a RUITOQUE.
2. Capacidad. El representante(s) legal(es), apoderado(s) del OFERENTE cuenta(n) con los poderes y facultades necesarias para suscribir la presente Oferta Mercantil. El extender la presente Oferta Mercantil no constituye un incumplimiento o violación de otras relaciones jurídicas, estatutos, decisión de autoridad administrativa o judicial o la Ley Aplicable, por lo tanto, el negocio jurídico se celebrará válidamente y sus disposiciones son exigibles.
3. Cumplimiento legal, ética y anticorrupción. El OFERENTE declara y garantiza que sus socios, accionistas y administradores cumplen con lo previsto en la totalidad de las disposiciones establecidas en la Oferta Mercantil y sus Anexos así como en las Leyes Aplicables en la materia.
4. Capacidad financiera, de suministro y Cálculo de Capacidad de Respaldo de Operaciones en el Mercado "CROM". Cuenta con la capacidad financiera, técnica, administrativa y de cantidades de energía, suficientes para cumplir con el objeto de la presente Oferta Mercantil, así mismo durante el plazo de ejecución mantendrá un indicador CROM que no le imposibilite la capacidad de cumplir con la presente Oferta Mercantil permitiéndole transar energía en el mercado de energía mayorista.
5. Adicionalmente declara que no se encuentra, en Procedimiento de Limitación de Suministro y que durante el plazo de la Oferta Mercantil hará los mejores esfuerzos por no encontrarse en Procedimiento de Limitación de Suministro.

Así mismo, el suscriptor de la presente Oferta Mercantil declara que: (i) Tiene poder legal para firmar y presentar la presente Oferta Mercantil, (ii) Esta Oferta Mercantil y la relación jurídica surgida de la misma, compromete única y totalmente a la empresa que legalmente represento, (iii) Hemos estudiado cuidadosamente los documentos de la invitación a ofrecer y renunciamos a cualquier reclamación por desconocimiento o errónea interpretación de los mismos, (iv) Hemos revisado detenidamente la presente Oferta Mercantil y declaramos que ésta no contiene ningún error u omisión, (v) Declaramos no encontrarnos incursos en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades legales.

CLÁUSULA NOVENA. REGISTRO DE LA RELACIÓN JURÍDICA DERIVADA DE LA OFERTA MERCANTIL: Una vez perfeccionada la aceptación de la Oferta Mercantil, tanto el OFERENTE como RUITOQUE serán responsables de tramitar el registro ante el ASIC, conforme a los plazos dispuestos en las disposiciones regulatorias. Este registro tendrá como efecto primordial el de permitir al ASIC conocer el manejo comercial de los involucrados en el suministro y hacer que se sometan a todas las reglas y procedimientos relacionados con el objeto de la presente Oferta Mercantil. Estará a cargo del OFERENTE otorgar los mecanismos necesarios de cubrimiento para las transacciones en el mercado mayorista de energía en los plazos establecidos en la regulación vigente para el cumplimiento del objeto de la presente Oferta Mercantil.

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de que al momento de registro del presente relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil, el OFERENTE no se encuentre a paz y salvo con el ASIC, incluyendo la presentación de las garantías definidas en la regulación vigente, se encuentre incurso en alguna de las causales de retiro del mercado o de limitación de suministro establecidas en la regulación, y dando cumplimiento a lo estipulado en el capítulo II de la Resolución CREG 157 de 2011, modificada por la Resolución CREG 130 de 2019 y 101 033 de 2023 o aquellas que las modifiquen o sustituyan, el ASIC retarde la fecha de entrada en operación del mismo por más de dos (02) días calendario, el OFERENTE deberá pagar a RUITOQUE los costos y/o gastos en que RUITOQUE incurra por la compra de energía en el periodo comprendido entre el no suministro de energía bajo la relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil y la fecha de entrada en operación de la relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil, valor resultante de multiplicar la energía no suministrada por el delta entre el valor de compra efectuado por RUITOQUE y el precio pactado en la presente Oferta Mercantil.

PARÁGRAFO SEGUNDO: No constituye causal de incumplimiento si al momento de registrar la relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil, RUITOQUE se encuentra incurso en alguna de las causales de retiro del mercado o de limitación de suministro establecidas en la regulación, toda vez que el ASIC podrá dar inicio al trámite de registro de la presente relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil, esto de conformidad con el artículo 15 de la Resolución CREG 157 de 2011, modificado por el artículo 35 de la Resolución CREG 130 de 2019.

CLÁUSULA DÉCIMA. CESIÓN DE LA OFERTA MERCANTIL ACEPTADA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA: La presente Oferta Mercantil una vez sea aceptada mediante Orden de Compra, así como los derechos y obligaciones derivadas del mismo, podrán cederse total o parcialmente, siempre y cuando exista aceptación previa, expresa y escrita de la otra parte. La cesión de la Oferta Mercantil aceptada mediante Orden de Compra conlleva la transferencia de todos los derechos y obligaciones derivadas de la presente Oferta Mercantil, y libera a la parte cedente de todas y cada una de las obligaciones contraídas, salvo disposición en contrario.

PARÁGRAFO: En el evento de presentarse fusión, escisión, transformación o cualquier otra reorganización del OFERENTE y/o RUITOQUE, las mismas aceptan anticipadamente la cesión de todos sus derechos y obligaciones derivados de la presente relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil, a la persona que las sustituya, siempre y cuando se informe a la otra parte con una anticipación de treinta (30) días calendario previos a la fecha en que se pretende hacer efectiva y que el cesionario sea de sus mismas calidades.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD: El OFERENTE y/o RUITOQUE quedará(n) eximido(s) del cumplimiento de sus obligaciones por circunstancias imprevisibles e irresistibles ajenas a ellas, circunstancias como fuerza mayor, caso fortuito o hecho de un tercero, y que impidan la ejecución de las obligaciones derivadas de la relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil, quedando obligada la parte incursa en la circunstancia de fuerza mayor a dar aviso a la otra parte dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes a su ocurrencia y, desde tal momento, suspendidas las obligaciones para el OFERENTE y RUITOQUE, desde el acaecimiento de las circunstancias. Dentro de los diez (10) días calendario siguientes, la parte afectada entregará a la otra parte todos los detalles del hecho constitutivo de fuerza mayor, caso fortuito o hecho de un tercero y la documentación certificada que dicha parte pueda requerir. En caso de desaparecer tal circunstancia, se continuará la ejecución de las obligaciones en la forma estipulada.

Adicionalmente, a los eventos de fuerza mayor, caso fortuito y hecho de un tercero, serán eventos eximentes de responsabilidad los siguientes acontecimientos: racionamientos generalizados a

nivel nacional decretados por la autoridad competente; racionamientos de emergencia de acuerdo con lo definido en el Estatuto de Racionamiento; actos o acciones terroristas; sabotajes; actos malintencionados de terceros; guerra, insurrección civil; revueltas y, en general, cualquier otra circunstancia imprevista e imprevisible que escape al control de el OFERENTE y/o RUITOQUE y ante la cual sea imposible resistirse. Para que el acontecimiento sea considerado como fuerza mayor, se requiere, además, que impida directamente el cumplimiento de la obligación correspondiente. Si el evento de fuerza mayor, caso fortuito, hecho de un tercero y los demás eventos eximentes de responsabilidad impiden la ejecución de las obligaciones derivadas de la relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil, por un término continuo superior a dos (02) meses, ésta podrá darse por terminado, a solicitud de cualquiera del OFERENTE y/o RUITOQUE con una antelación mínima de quince (15) días calendario y por escrito a la otra parte, sin que por ese motivo deba cancelarse compensación o indemnización alguna.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. CLÁUSULA PENAL: Con fundamento en lo estipulado en los artículos 867 y 949 del Código de Comercio, en el evento de que el OFERENTE y/o RUITOQUE incumpla con las obligaciones derivadas del presente Oferta Mercantil aceptada mediante Orden de Compra y su incumplimiento dé lugar a la terminación de este, o en caso de terminación anticipada de la relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil por las causales señaladas en la presente Oferta Mercantil, la parte incumplida deberá pagar a la parte cumplida, como estimación anticipada de los perjuicios causados a la parte cumplida, el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor estimado que faltare por ejecutarse de la relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil.

PARÁGRAFO PRIMERO: La parte afectada podrá cobrar los perjuicios causados en lo que exceda de la cláusula penal.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El OFERENTE y RUITOQUE renuncian expresamente a ser reconvenidos judicialmente o requeridos por escrito para ser constituidos en mora para hacer exigible la Cláusula Penal.

PARÁGRAFO TERCERO: Por el pago de la Cláusula Penal aquí estipulada no se entiende extinguida la obligación derivada de la relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil, y cuyo incumplimiento da origen a la aplicación de la Cláusula Penal.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LA RELACIÓN JURÍDICA DERIVADA DE LA OFERTA MERCANTIL: Sin perjuicio de las situaciones particulares señaladas en las demás cláusulas de la presente Oferta Mercantil, constituyen causales de terminación de la misma, antes de su vencimiento, las siguientes:

I) CAUSALES DE INCUMPLIMIENTO:

Son causales de incumplimiento y por ende constituyen causal de terminación anticipada de la relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil, las siguientes:

1. El incumplimiento de las obligaciones que el OFERENTE y/o RUITOQUE adquiere(n) mediante el presente Oferta Mercantil.
2. La cesión total o parcial del presente sin el previo consentimiento escrito de la otra parte.
3. Si respecto a OFERENTE y/o RUITOQUE, se da inicio a un proceso de intervención, liquidación o disolución voluntaria o forzosa o reorganización empresarial de acuerdo con las normas generales y/o especiales que le aplican de acuerdo con su naturaleza

jurídica. Este hecho facultará a la otra parte para iniciar las acciones legales a que haya lugar.

4. Cuando el OFERENTE y/o RUITOQUE, sus asociados o socios con participación superior a 5%, sus representantes legales o miembros de Junta Directiva, sean incluidos en las listas internacionales vinculantes para el Estado Colombiano de conformidad con el derecho internacional (listas de la Organización de Naciones Unidas) o en listas de la OFAC (Office of Foreign Assets Control).
5. Por el no pago total o parcial por parte de RUITOQUE del valor equivalente a dos (02) facturas consecutivas correspondientes a la energía eléctrica suministrada.
6. Cuando el OFERENTE y/o RUITOQUE no entregue oportunamente alguna de las garantías mencionadas en esta Oferta Mercantil y en las condiciones aquí establecidas.
7. Cuando el OFERENTE y/o RUITOQUE se encuentre en proceso de retiro del mercado en las condiciones establecidas en la Resolución CREG 156 de 2011 y las que la adicionen, las modifiquen o las complementen.
8. El no despacho de la energía asociada a la presente Oferta Mercantil Aceptada por un término de treinta (30) días por parte del Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) por causas atribuibles al OFERENTE.
9. El desplazamiento en la entrada en operación de la relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil, por más de quince (15) días calendario, ocasionado por el incumplimiento de RUITOQUE o del OFERENTE en el pago de las obligaciones facturadas por el ASIC, incluyendo la presentación de las garantías definidas en la regulación vigente.
10. Si al OFERENTE y/o RUITOQUE se le inicia un proceso de limitación de suministro y que esta limitación efectivamente se materialice, de acuerdo con las Resoluciones CREG 116 de 1998, CREG 001 de 2003, CREG 063 de 2003 o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan; para lo cual la parte cumplida podrá informar al ASIC la terminación anormal de la relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil, según lo dispuesto en la resolución CREG 038 de 2010.
11. Si el ASIC, o la autoridad que sea del caso, determina que el OFERENTE no cumple con la capacidad de respaldo de operaciones en el mercado de energía mayorista - CROM, tal como lo establece la Resolución CREG 156 de 2012, modificada por la Resolución CREG 134 de 2013, y las que en el futuro la modifiquen, adicionen o sustituyan, durante toda la vigencia de la relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil, siempre y cuando impidan la ejecución de las obligaciones estipuladas en esta Oferta Mercantil.
12. El incumplimiento de la obligación de constituir los mecanismos de cubrimiento para las transacciones del mercado mayorista de energía, en los plazos establecidos en la regulación vigente para el cumplimiento del objeto ofrecido.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de dar aplicación a la terminación anticipada de la relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil, por las causales de incumplimiento anteriormente descritas, la parte cumplida notificará el incumplimiento a la parte incumplida, la cual tendrá cinco (05) días hábiles para resolver el incumplimiento. Pasado este término sin resolver el incumplimiento, la relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil se dará por terminada de pleno derecho, sin necesidad de requerimiento adicional o declaración judicial, quedando facultada la parte cumplida ejercer su derecho al pago de la Cláusula Penal.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento de configurarse cualquier causal de terminación anticipada de la relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil, la parte cumplida deberá notificarlo al ASIC, previa justificación de los hechos que conllevaron a la terminación del mismo, para que el ASIC deje de considerar dicha relación jurídica derivada de la presente Oferta

Mercantil, en la comercialización del Mercado Mayorista y quedará autorizada para solicitar la terminación del despacho.

II) CAUSALES QUE NO CONSTITUYEN INCUMPLIMIENTO:

No constituye causal de incumplimiento y, por lo tanto, no dará lugar al pago de indemnizaciones, multas o sanciones de cualquier tipo, las siguientes causales de terminación anticipada de la relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil:

a) Por expreso mandato de la ley, no causado por incumplimiento del OFERENTE y/o RUITOQUE.
b) De común acuerdo entre el OFERENTE y RUITOQUE.

PARÁGRAFO TERCERO: La terminación anticipada de la relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil no exime al OFERENTE y/o RUITOQUE del cumplimiento de las obligaciones previamente contraídas hasta el último día de ejecución del mismo.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. MODIFICACIONES A LA RELACIÓN JURÍDICA DERIVADA DE LA PRESENTE OFERTA MERCANTIL: De conformidad con la Resolución 130 de 2019, las modificaciones a la relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil solo pueden hacerse de mutuo acuerdo entre el OFERENTE y RUITOQUE, una vez que la Oferta Mercantil aceptada haya sido registrada en el ASIC y deberán constar por escrito mediante la suscripción de un Otrosí.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Cualquier controversia o diferencia que ocurra entre el OFERENTE y RUITOQUE, relacionada con la ejecución de la relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil, como la celebración, interpretación, registro, exigibilidad, ejecución o liquidación, o al cumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el mismo, seguirá las siguientes reglas:

1. Como primera medida, el OFERENTE y RUITOQUE intentarán resolver el conflicto mediante arreglo directo entre ellas, para lo cual contarán con un plazo de dos (02) meses contados a partir del día siguiente en que se le comunique a la otra parte la controversia o diferencia.
2. De no lograrse el arreglo directo, el OFERENTE y RUITOQUE se someterán a una Audiencia de Conciliación en el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Bucaramanga y se sujetarán a lo dispuesto en la Ley 2220 de 2022 y demás disposiciones legales que les sean aplicables, las reglamenten, adicionen o modifiquen.
3. Agotada la instancia anterior sin solución, o con acuerdo parcial, a solicitud del OFERENTE y/o RUITOQUE, las controversias susceptibles de conciliación en derecho, sometidas a conciliación y no conciliadas, distinta al cobro ejecutivo de sumas de dinero asociadas con esta relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil, el OFERENTE y/o RUITOQUE convienen someter estos conflictos al procedimiento establecido en la Resolución CREG 067 de 1998 y a las demás normas que la complementen, modifiquen, reformen o sustituyan.
4. Si la CREG llegare a declarar que no es competente para resolver una determinada diferencia, o la misma tenga como fundamento aspectos jurídicos, el OFERENTE y/o RUITOQUE acudirá(n) a la jurisdicción competente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. IMPUESTO Y OTROS GASTOS: El OFERENTE y RUITOQUE cubrirán el valor de los impuestos que les corresponda pagar de conformidad con el estatuto tributario vigente. Cuando con posterioridad a la fecha de aceptación de la presente Oferta Mercantil, cualquier impuesto, contribución, gravamen, tasa o transferencia que incida(n) en los precios cotizados, tenga(n) alguna modificación, por aumento, disminución o eliminación, así como la

creación de nuevos impuestos y/o reglamentaciones para el sector eléctrico que afecten los precios cotizados, previo acuerdo entre el OFERENTE y RUITOQUE, sus efectos podrán ser incluidos en el precio de la presente Oferta Mercantil en igual proporción de los costos que resulten de la aplicación de los impuestos, contribución, gravamen, tasa o transferencia.

PARÁGRAFO PRIMERO: De conformidad con lo establecido en el numeral 52 del Estatuto Tributario, una oferta mercantil aceptada mediante orden de compra o de servicios no causa Impuesto de Timbre. Si por cualquier razón la Oferta Mercantil aceptada mediante orden de compra o de servicios llegare a estar gravada con el Impuesto de Timbre, el pago del mismo estará a cargo del OFERENTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Tanto el OFERENTE como RUITOQUE se comprometen a suministrar la información y documentación soporte que resulte necesaria para la correcta determinación de sus obligaciones tributarias.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. RÉGIMEN JURÍDICO: La presente Oferta Mercantil se rige por las normas de derecho privado y, en especial, por las Leyes 142 y 143 de 1994, la Resolución CREG 130 de 2019, los Códigos de Red, Comercial, de Distribución, de Operación, de Racionamiento y de Medida expedidos por la Comisión de Regulación de Energía y Gas y demás normas concordantes vigentes.

PARÁGRAFO: AJUSTE REGULATORIO: Si con posterioridad a la fecha de celebración y perfeccionamiento de la aceptación de la presente Oferta Mercantil se expiden, promulgan o se producen cambios en las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones o instrucciones que modifiquen los términos de la Oferta Mercantil y los derechos que ahora se adquieren y contraen, el OFERENTE y/o RUITOQUE, en un periodo no mayor a treinta (30) días calendario, de común acuerdo realizarán las modificaciones y/o ajustes necesarios para dar cumplimiento a las nuevas regulaciones, de manera que se brinden mutuamente los instrumentos que les permitan ejecutar la Oferta Mercantil aceptada o dentro de las condiciones económicas y de operación inicialmente pactadas.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. INDEPENDENCIA DEL OFERENTE Y RUITOQUE: Tanto el OFERENTE como RUITOQUE dejarán expresa constancia que la aceptación de la presente Oferta Mercantil por su propia naturaleza no constituye contrato de trabajo, ni relación laboral entre el OFERENTE y RUITOQUE, sus empleados, sus asociados, dependientes, subcontratistas o agentes al servicio. Bajo el entendido tanto para el OFERENTE como RUITOQUE que en virtud de la aceptación de la Oferta Mercantil no existe subordinación alguna entre el OFERENTE y RUITOQUE**,** sino que el OFERENTE goza de plena autonomía. Tanto el OFERENTE como RUITOQUE declararán que no hay vinculación laboral entre ellas y que sus relaciones jurídicas se rigen por las normas del Derecho Civil y Comercial.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. LIQUIDACIÓN DE LA RELACIÓN JURÍDICA DERIVADA DE LA PRESENTE OFERTA MERCANTIL: La liquidación de la relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil, deberá realizarse dentro de los cuatro (04) meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de la relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil, mediante la suscripción de un acta tanto por el OFERENTE como RUITOQUE.

PARÁGRAFO: Una vez vencido el término indicado en esta cláusula, sin que OFERENTE y RUITOQUE se haya(n) reunido para suscribir el acta de liquidación de la relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil, por razones imputables al OFERENTE o RUITOQUE, la parte

cumplida queda autorizada para realizarla, sujeta a la aprobación final de la otra parte, para lo cual la parte Cumplida le enviará copia de la misma por correo electrónico.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1074 de 2015 y demás normas concordantes que las reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan, tanto el OFERENTE como RUITOQUE manifestarán que cuentan con una política de tratamiento de datos que se dará a conocer a la otra parte y que se entiende incorporada a la presente Oferta Mercantil. Teniendo en cuenta lo anteriormente expresado, tanto el OFERENTE como RUITOQUE, autorizan a la otra parte para que almacene, utilice y administre sus datos personales con la finalidad de realizar actividades relacionados con el objeto social, cumplir con las obligaciones legales y/o contractuales o que por Ley o por políticas internas se tiene la obligación de realizar. Así mismo, tanto el OFERENTE como RUITOQUE manifiestan poseer la autorización conforme a la ley de sus empleados o colaboradores para el tratamiento de sus datos personales.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. CUMPLIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: Cada parte será la responsable del tratamiento de los datos personales que le sean circulados a la otra parte, en relación con la finalidad de su recolección.

PARÁGRAFO PRIMERO: Tanto el OFERENTE como RUITOQUE se obligarán a mantener el secreto profesional y la confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento en virtud de las actividades comerciales que mantendrán**,** confidencialidad que se extiende a su personal e inclusive una vez se haya terminado la relación comercial, sin perjuicio de los acuerdos de confidencialidad adicionales que suscriban tanto el OFERENTE como RUITOQUE.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Tanto el OFERENTE como RUITOQUE se obligarán a dar tratamiento de los datos personales que la otra parte le circule, limitado exclusivamente a las actividades necesarias para la ejecución de la presente Oferta Mercantil, absteniéndose de darle tratamiento para fines distintos a la relación jurídica. Así mismo, se comprometen a devolver o suprimir los datos personales suministrados, una vez terminada la vigencia de la relación jurídica.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD: Tanto el OFERENTE como RUITOQUE, se obligarán a mantener el secreto profesional y deberán guardar absoluta reserva acerca de los datos personales e información comercial y todas las demás circunstancias que en ejecución de esta Oferta Mercantil tuvieren conocimiento y que hagan referencia al funcionamiento u operación de tanto el OFERENTE como RUITOQUE, sus clientes, sus matrices o filiales o, en general, de cualquier compañía sobre la cual se le haya proporcionado información.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para todos los efectos legales, se entiende como información confidencial todo dato, reporte, interpretación, diagnóstico y cualquiera otra información que sea entregada por el OFERENTE y/o RUITOQUE, a la otra en ejecución de esta Oferta Mercantil, incluida pero no limitada a información acerca de sus clientes, proveedores, usuarios y/o suscriptores, productos y propiedad intelectual, que haya sido revelada de cualquier manera al receptor o a sus filiales, subsidiarias y/o sus directores, empleados, agentes y/o asesores de cualquier clase (sus agentes), así como cualquier análisis desarrollado por el receptor de la información y/o sus agentes, que se derive de la información recibida, sea o no explícitamente designada como información confidencial.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Tanto el Oferente como RUITOQUE se comprometerán a no utilizar la información confidencial para fines comerciales y sólo la utilizarán para efectos de esta Oferta Mercantil. Esta obligación de no revelar la información confidencial estará vigente durante el

término de la Orden de Compra y, una vez que se haya terminado la relación contractual durante tres (3) años más contados a partir de la terminación del objeto de la presente Oferta Mercantil.

PARÁGRAFO TERCERO: No se considera violación de la confidencialidad:

1. Cuando la información suministrada deba ser entregada por orden de autoridad judicial o administrativa o en cumplimiento de lo dispuesto en la regulación vigente.
2. Cuando la información sea de conocimiento público, por causas no imputables a la parte receptora de la información.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO: RUITOQUE y el OFERENTE declararán bajo la gravedad de juramento que los recursos, fondos, dineros, activos, bienes o servicios relacionados con el presente relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil son de procedencia lícita y no están vinculados con el lavado de activos ni con ninguno de sus delitos fuente; además, que los recursos, fondos, dineros, activos, bienes o servicios producto del presente relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil, no van a ser destinados para la financiación del terrorismo ni con ninguno de sus delitos fuente, o cualquier otra conducta delictiva, de acuerdo con las normas penales vigentes en Colombia; de la misma forma, declararán bajo la gravedad de juramento que no incurre en sus actividades en ninguna actividad ilícita de las contempladas en las normas penales vigentes en Colombia o en cualquier otra norma que lo modifique o adicione especialmente el lavado de activos y la financiación al terrorismo o cualquiera de los delitos fuente de los anteriores. Así mismo, RUITOQUE y el OFERENTE se obligarán a implementar las medidas tendientes a prevenir que sus operaciones puedan ser utilizadas con o sin su conocimiento y consentimiento como instrumentos para la realización de cualquier actividad ilícita de las contempladas en las normas penales vigentes en o en cualquier otra norma que lo modifique o adicione, especialmente el lavado de activos y la financiación al terrorismo o cualquiera de los delitos fuente de los anteriores.

PARÁGRAFO: ORIGEN DE INGRESOS: El OFERENTE y/o RUITOQUE declararán que tanto los recursos utilizados en la ejecución del Negocio Jurídico como sus ingresos, provienen de actividades y fuentes lícitas y se compromete a no utilizar a la otra parte o al Negocio Jurídico celebrado con ésta como vehículo para dar apariencia de legalidad a recursos obtenidos en desarrollo de actividades ilícitas; igualmente, el OFERENTE y/o RUITOQUE se obligarán a reportar a la otra parte la inclusión de su nombre, razón o denominación social, el de sus socios con participación superior al 5%, sus administradores, representantes legales o cualquier otro aportante de recursos bajo cualquier título, en listas vinculantes para Colombia, entre ellas la emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como en la lista de Nacionales Especialmente Designados y personas bloqueadas emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés), las cuales podrán ser consultadas por el OFERENTE y/o RUITOQUE, así como condena declarada mediante sentencia en firme emitida por autoridades en Colombia o en el exterior por delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo o sus delitos fuente. En igual sentido, el OFERENTE y RUITOQUE se obligarán a responder ante la otra parte o cualquier tercero afectado por los perjuicios causados derivados de estos hechos. El incumplimiento de la obligación aquí contenida constituye causal a favor de la parte cumplida para dar por terminado el Negocio Jurídico y realizar las gestiones que sean necesarias para tal fin, acorde con lo dispuesto en la regulación vigente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. ANTICORRUPCIÓN: El OFERENTE y RUITOQUE se obligarán a respetar, cumplir y hacer cumplir el conjunto de leyes nacionales e internacionales, Convenciones, Tratados y otros instrumentos ratificados por Colombia en materia de prevención y sanción de actos de corrupción, especialmente las leyes: (i) Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anti Corrupción de

Colombia; (ii) Ley 1778 de 2016 sobre Responsabilidad Administrativa por Soborno Trasnacional y las normas que la reglamenten, adicionen o sustituyan; (iii) Ley estadounidense de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por su nombre en Inglés), (iv) Ley canadiense de Corrupción de Servidores Públicos Extranjeros (CFPOA por su nombre en Inglés), y (v) Ley británica Anti soborno (UKBA por su nombre en Inglés). El OFERENTE y RUITOQUE acordarán y se obligarán a que, durante la celebración y ejecución del Negocio Jurídico ni éste ni sus contratistas o trabajadores ofrecerán, prometerán, aceptarán o darán directamente o a través de interpuesta persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dádiva, a ningún servidor público o funcionario del Estado colombiano o de un Estado extranjero, o a particulares, con el fin de iniciar, obtener o retener cualquier negocio, ventaja o actividad asociada al Negocio Jurídico. Así mismo, RUITOQUE y/o EL OFERENTE, y quienes actúen en su representación, ni directa ni indirectamente podrán ofrecer, prometer, aceptar dinero, objetos de valor o cualquier otra dádiva entre ellos, para recibir cualquier tipo de ventaja comercial, relacionada directa o indirectamente con la ejecución del Negocio Jurídico, ya sea a nombre propio o de RUITOQUE o EL OFERENTE. El OFERENTE y RUITOQUE reconocerán que cualquier incumplimiento de la presente cláusula constituye causal de terminación unilateral a favor de la parte cumplida, de acuerdo con lo establecido en el presente Negocio Jurídico, sin que la parte incumplida tenga derecho a indemnización alguna. En caso de que el OFERENTE y RUITOQUE, así como los contratistas y trabajadores de aquel, conozcan un incumplimiento que contravenga lo aquí establecido, utilizarán el Canal Ético disponible para reportar tal incumplimiento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. CONFLICTO DE INTERÉS: Tanto el OFERENTE como RUITOQUE declararán bajo la gravedad del juramento que, ni ellas ni sus contratistas, empleados, directivos, representantes legales o administradores están incursos en situaciones o relaciones que puedan configurar conflictos de interés con respecto a la otra parte, sus accionistas con participación superior al cinco por ciento (5%), directivos, representantes legales o administradores. Por conflicto de interés se entiende cualquier situación en la que RUITOQUE o el OFERENTE, directamente o a través de terceros, se encuentre en situaciones que reduzcan su independencia u objetividad, se vea abocado a la toma de una decisión y/o a alternativas de conducta, donde tiene la posibilidad de elegir entre el interés del Negocio Jurídico o el de cada una de ellas, y su interés personal o el de tercera persona.

PARÁGRAFO: En caso de encontrarse en algunas de las etapas del Negocio Jurídico en un conflicto de interés sobreviniente, ante una situación que pueda ser constitutiva de conflicto de interés o ante situación que pueda generar duda sobre la existencia de un conflicto de interés relacionado con RUITOQUE o el OFERENTE, inmediatamente, después de conocido, la parte deberá reportar tal situación a través de los siguientes correos electrónicos:

1. **EL OFERENTE:** [xxxx@xxxx]
2. **RUITOQUE:** escribanos@ruitoqueenergia.com

La omisión de esta obligación por parte de RUITOQUE o el OFERENTE constituye causal de terminación unilateral a favor de la otra parte, de acuerdo con lo establecido en el presente Negocio Jurídico, sin que la parte incumplida tenga derecho a indemnización alguna.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. DOCUMENTOS INTEGRANTES: Será parte integrante de la presente Oferta Mercantil el Anexo No. 01. *Curva de energía* y el Anexo No. 02. *Precios y cantidades de energía*.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES: Toda comunicación en relación con esta Oferta Mercantil deberá hacerse por escrito y enviarse a las direcciones que a continuación se señalan:

EL OFERENTE,

Atención:	[_____]
Cargo:	[_____]
Dirección:	[_____]
Ciudad:	[_____]
Teléfono:	[_____]
Correo electrónico:	[_____]

RUITOQUE,

Atención:	**JAVIER LEONARDO CAMACHO ARIZA**
Cargo:	Representante Legal.
Dirección:	Km 3, Autopista Piedecuesta – Floridablanca, Ruitoque Condominio, Edificio Ruitoque ESP.
Ciudad:	Floridablanca, Santander.
Teléfono:	(607) 6185871.
Correo electrónico:	escribanos@ruitoqueenergia.com

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. VALIDEZ DE LA OFERTA MERCANTIL Y PLAZO PARA LA ACEPTACIÓN: La presente Oferta Mercantil tendrá una validez de sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo de presentación de las ofertas y RUITOQUE deberá aceptar los términos y condiciones de la misma mediante expedición de la correspondiente Orden de Compra.

Atentamente,

[Nombre del Representante Legal]
NIT. [NIT]
[Razón Social]
Fecha de emisión: [Fecha de emisión de la Oferta Mercantil]

[Insertar membrete del OFERENTE]

ANEXO NO. 1 CURVA DE ENERGÍA
OFERTA MERCANTIL No. CP-RTQC2026-003
ENTRE EL OFERENTE Y RUITOQUE SA ESP
CANTIDADES HORARIAS DE ENERGÍA POR SUMINISTRAR

Cuadro de la curva de energía requerida por RUITOQUE:

CURVA DE DEMANDA ADJUDICADA MERCADO REGULADO RUITOQUE S.A. ES.P. AÑO xxxxx

	DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total	No. DÍAS	Total
ene-26	Hábil																										23	
	sabado																										4	0
	festivo																										6	
feb-26	Hábil																										20	
	sabado																										4	0
	festivo																										4	
mar-26	Hábil																										20	
	sabado																										5	0
	festivo																										6	
abr-26	Hábil																										20	
	sabado																										4	0
	festivo																										6	
may-26	Hábil																										21	
	sabado																										5	0
	festivo																										5	
jun-26	Hábil																										19	
	sabado																										4	0
	festivo																										7	
jul-26	Hábil																										23	
	sabado																										4	0
	festivo																										4	
ago-26	Hábil																										19	
	sabado																										5	0
	festivo																										7	
sep-26	Hábil																										22	
	sabado																										4	0
	festivo																										4	
oct-26	Hábil																										22	
	sabado																										4	0
	festivo																										5	
nov-26	Hábil																										18	
	sabado																										5	0
	festivo																										7	
dic-26	Hábil																										21	
	sabado																										4	0
	festivo																										6	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365	0

Atentamente,

[Nombre del Representante Legal]
NIT. [NIT]
[Razón Social]
Fecha de emisión: [Fecha de emisión de la Oferta Mercantil]

ANEXO NO. 2 PRECIO Y CANTIDADES DE ENERGIA
OFERTA MERCANTIL No. CP-RTQC2026-003
ENTRE EL OFERENTE Y RUITOQUE SA ESP
PRECIOS (COP/kWh)

Los siguientes son las cantidades y precios del suministro:

ANEXO 2 - OFERTA PRODUCTO 1					
NOMBRE DEL OFERENTE					
PRECIOS Y CANTIDADES DE ENERGIA OFERTADA EN PESOS DE XXXX 20XX					
PRODUCTO 1					
AÑO	MES	PERIODO XXXX			
		E. Solicitada [kWh]	% E. Ofertado	E. Ofertada [kWh]	$/kWh
20XX	Enero	-		0	
20XX	Febrero	-		0	
20XX	Marzo	-		0	
20XX	Abril	-		0	
20XX	Mayo	-		0	
20XX	Junio	-		0	
20XX	Julio	-		0	
20XX	Agosto	-		0	
20XX	Septiembre	-		0	
20XX	Octubre	-		0	
20XX	Noviembre	-		0	
20XX	Diciembre	-		0	
Total Producto 1		-			

Los valores están expresados en pesos del mes de diciembre del 2026.

Atentamente,

[Nombre del Representante Legal]
NIT. [NIT]
[Razón Social]
Fecha de emisión: [Fecha de emisión de la Oferta Mercantil]

ORDEN DE COMPRA No. XXXXXX

Floridablanca, XX de XXXX, XXXX

Señores
[Nombre del Representante Legal]
NIT. [NIT]
[Razón Social]
[Teléfono]
[Ciudad]

Cordial saludo,

JAVIER LEONARDO CAMACHO ARIZA, identificado con 1.098.742.265, en calidad de Representante Legal de RUITOQUE S.A. E.S.P., sociedad identificada con NIT 804.001.062-8, mediante el presente documento, manifiesto que acepto la Oferta Mercantil de Suministro de Energía Eléctrica No. XXXXX presentada por XXXXXXX. a RUITOQUE S.A. E.S.P., según los términos, condiciones y características establecidos en la misma.

Cordialmente,

LEONARDO CAMACHO
Gerente General
RUITOQUE SA ESP